공인중개사 2차 기출문제 모두CBT · moducbt.com

24년 1회차

총 120문항 · 객관식 · 정답·해설 포함

문제 1

공인중개사법령상 공인중개사 정책심의위원회(이하 "위원회"라 함)에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 위원회는 국무총리 소속으로 한다.
2. 손해배상책임의 보장에 관한 사항은 위원회의 심의사항에 해당하지 않는다.
3. 위원회 위원장은 위원이 제척사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 아니한 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.
4. 위원회에서 심의한 중개보수 변경에 관한 사항의 경우 시 · 도지사는 이에 따라야 한다.
5. 국토교통부장관이 직접 공인중개사자격시험을 시행하려는 경우에는 위원회의 의결을 미리 거쳐야 한다.

정답 및 해설

공인중개사 정책심의위원회는 **국토교통부**에 두는 기구로 국무총리 소속이 아니며, **손해배상책임의 보장에 관한 사항**도 위원회의 심의사항에 포함된다.
위원회가 심의한 사항 중 **공인중개사 시험 등 자격취득에 관한 사항**에 대해서만 시·도지사가 이에 따라야 하는 기속력이 인정되고, 중개보수 변경에 관한 사항은 그러한 기속력이 없다.
국토교통부장관이 공인중개사자격시험을 직접 시행하려는 경우에는 미리 위원회의 의결을 거쳐야 하므로 ⑤가 옳은 설명이다.

문제 2

공인중개사법령상 법인인 개업공인중개사가 중개업과 함께 할 수 없는 업무는? (단, 다른 법률의 규정은 고려하지 않음)

1. 주택의 임대업
2. 상업용 건축물의 분양대행
3. 부동산의 이용 · 개발 및 거래에 관한 상담
4. 중개의뢰인의 의뢰에 따른 도배 · 이사업체의 소개
5. 개업공인중개사를 대상으로 한 중개업의 경영기법 및 경영정보의 제공

정답 및 해설

법인인 개업공인중개사가 중개업과 함께 할 수 있는 겸업업무는 상업용 건축물·주택의 분양대행, 부동산의 이용·개발 및 거래에 관한 상담, 주택 및 상업용 건축물의 **임대관리 등 관리대행**, 중개의뢰인의 의뢰에 따른 이사업체 등의 소개, 개업공인중개사를 대상으로 한 경영정보 제공 등으로 법령에 열거되어 있다.
그러나 **주택의 임대업**은 개업공인중개사가 스스로 임대인이 되어 영업하는 것으로서 위 겸업 허용 업무에 해당하지 않으므로 ①이 정답이다.

문제 3

공인중개사법령상 개업공인중개사의 휴업의 신고 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 법인인 개업공인중개사가 4개월간 분사무소의 휴업을 하려는 경우 휴업신고서에 그 분사무소설치 신고확인서를 첨부하여 분사무소의 휴업신고를 해야 한다.
2. 개업공인중개사가 신고한 휴업기간을 변경하려는 경우 휴업기간 변경신고서에 중개사무소등록증을 첨부하여 등록관청에 미리 신고해야 한다.
3. 관할 세무서장이 「부가가치세법 시행령」에 따라 공인중개사법령상의 휴업신고서를 함께 받아 이를 해당 등록관청에 송부한 경우에는 휴업신고서가 제출된 것으로 본다.
4. 등록관청은 개업공인중개사가 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 없음에도 계속하여 6개월을 초과하여 휴업한 경우 중개사무소의 개설등록을 취소할 수 있다.
5. 개업공인중개사가 휴업한 중개업을 재개하고자 등록관청에 중개사무소재개신고를 한 경우 해당 등록관청은 반납받은 중개사무소등록증을 즉시 반환해야 한다.

정답 및 해설

개업공인중개사가 신고한 **휴업기간을 변경**하려는 경우에는 등록관청에 미리 신고하면 되고, 휴업신고 시와 달리 **중개사무소등록증을 첨부할 필요가 없다.**
등록증 첨부는 휴업신고(등록증을 반납·보관) 시에 요구되는 절차이므로, 이를 휴업기간 변경신고에도 요구한다고 서술한 ②가 틀린 설명이다.

문제 4

공인중개사법령상 공인중개사인 개업공인중개사 甲과 그에 소속된 소속공인중개사 乙에 관한 설명으로 틀린 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 甲과 乙은 실무교육을 받은 후 2년마다 등록관청이 실시하는 연수교육을 받아야 한다.
ㄴ. 甲이 중개를 의뢰받아 乙의 중개행위로 중개가 완성되어 중개대상물 확인·설명서를 작성하는 경우 乙은 甲과 함께 그 확인·설명서에 서명 또는 날인하여야 한다.
ㄷ. 乙이 甲과의 고용관계 종료 신고 후 1년 이내에 중개사무소의 개설등록을 신청한 경우 개설등록 후 1년 이내에 실무교육을 받아야 한다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

세 지문이 모두 틀렸다.
ㄱ. 실무교육을 받은 개업공인중개사·소속공인중개사는 실무교육을 받은 후 2년마다 등록관청이 아니라 **시·도지사**가 실시하는 연수교육을 받아야 한다(공인중개사법 제34조 제4항).
ㄴ. 중개대상물 확인·설명서에는 개업공인중개사가 서명 및 날인하되, 해당 중개행위를 한 소속공인중개사가 있으면 함께 **서명 및 날인**하여야 하며 '서명 또는 날인'이 아니다(같은 법 제25조 제4항).
ㄷ. 소속공인중개사로서 **고용관계 종료 신고 후 1년 이내**에 개설등록을 신청하는 자는 실무교육이 **면제**된다(같은 법 제34조 제1항 제2호).

문제 5

공인중개사법령상 고용인의 신고 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 등록관청은 중개보조원의 고용 신고를 받은 경우 이를 공인중개사협회에 통보하지 않아도 된다.
2. 개업공인중개사는 소속공인중개사를 고용한 경우에는 소속공인중개사가 업무를 개시한 날부터 10일 이내에 등록관청에 신고하여야 한다.
3. 개업공인중개사가 고용할 수 있는 중개보조원의 수는 개업공인중개사와 소속공인중개사를 합한 수의 5배를 초과하여서는 아니 된다.
4. 개업공인중개사는 소속공인중개사와의 고용관계가 종료된 때에는 고용관계가 종료된 날부터 30일 이내에 등록관청에 신고하여야 한다.
5. 소속공인중개사에 대한 고용 신고를 받은 등록관청은 공인중개사협회에게 그 소속공인중개사의 공인중개사 자격 확인을 요청하여야 한다.

정답 및 해설

공인중개사법령상 개업공인중개사가 고용할 수 있는 **중개보조원의 수**는 해당 개업공인중개사와 소속공인중개사를 합한 인원수의 **5배를 초과할 수 없다.**
등록관청은 중개보조원 고용 신고를 받으면 공인중개사협회에 통보해야 하고, 소속공인중개사 고용 신고는 업무 개시 전에 하여야 하며 등록관청은 시·도지사에 자격 확인을 요청하고, 고용관계 종료 신고는 종료일부터 10일 이내에 해야 하므로 ③만 옳은 설명이다.

문제 6

공인중개사법령상 부동산거래질서교란행위에 해당하지 않는 것은?

1. 공인중개사자격증 양도를 알선한 경우
2. 중개보조원이 중개업무를 보조하면서 중개의뢰인에게 본인이 중개보조원이라는 사실을 미리 알리지 않은 경우
3. 개업공인중개사가 중개행위로 인한 손해배상책임을 보장하기 위하여 가입해야 하는 보증보험이나 공제에 가입하지 않은 경우
4. 개업공인중개사가 동일한 중개대상물에 대한 하나의 거래를 완성하면서 서로 다른 둘 이상의 거래계약서를 작성한 경우
5. 개업공인중개사가 거래당사자 쌍방을 대리한 경우

정답 및 해설

부동산거래질서교란행위는 자격증 양도·대여 알선, 중개보조원의 신분 미고지, 이중계약서 작성, 쌍방대리 등 안전한 거래질서를 해치는 행위 유형으로 법령에 열거되어 있다.
개업공인중개사가 **손해배상책임 보장을 위한 보증보험·공제에 가입하지 않은 경우**는 별도의 등록취소·행정처분 사유일 뿐 위 교란행위 유형에 해당하지 않으므로 ③이 정답이다.

문제 7

공인중개사법령상 개업공인중개사가 다음의 행위를 하기 위하여 법원에 등록해야 하는 것을 모두 고른 것은? (단, 법 제 7638호 부칙 제6조제2항은 고려하지 않음)

ㄱ. 「민사집행법」에 의한 경매대상 부동산의 매수신청의 대리
ㄴ. 「국세징수법」에 의한 공매대상 부동산의 입찰신청의 대리
ㄷ. 중개행위에 사용할 인장의 변경
ㄹ. 중개행위로 인한 손해배상책임을 보장하기 위한 보증보험의 가입

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

개업공인중개사가 **「민사집행법」에 의한 경매대상 부동산의 매수신청 또는 입찰신청의 대리**를 하려는 때에는 대법원규칙으로 정하는 요건을 갖추어 **법원에 등록**하고 그 감독을 받아야 한다(공인중개사법 제14조 제3항). 따라서 ㄱ만 해당한다.
ㄴ의 「국세징수법」에 의한 **공매**대상 부동산의 입찰신청 대리는 겸업으로 할 수 있을 뿐 법원 등록 대상이 아니고, ㄷ 인장변경은 **등록관청에 등록**, ㄹ 보증보험 가입은 손해배상책임 보장을 위한 **보증설정 신고** 사항이다.

문제 8

공인중개사법령상 소속공인중개사를 둔 개업공인중개사가 중개사무소 안의 보기 쉬운 곳에 게시하여야 하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 소속공인중개사의 공인중개사자격증 원본
ㄴ. 보증의 설정을 증명할 수 있는 서류
ㄷ. 소속공인중개사의 고용신고서
ㄹ. 개업공인중개사의 실무교육 수료확인증

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄱ, ㄹ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답 및 해설

중개사무소 안의 보기 쉬운 곳에 게시할 사항은 중개사무소등록증 원본(분사무소는 설치신고확인서 원본), 중개보수·실비의 요율 및 한도액표, **개업공인중개사 및 소속공인중개사의 공인중개사자격증 원본**, **보증의 설정을 증명할 수 있는 서류**, 사업자등록증이다(공인중개사법 제17조, 같은 법 시행규칙 제10조).
따라서 ㄱ과 ㄴ이 게시대상이고, ㄷ 고용신고서와 ㄹ 실무교육 수료확인증은 게시대상에 포함되지 않는다.

문제 9

공인중개사법령상 중개사무소의 개설등록에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 금고 이상의 형의 집행유예를 받고 그 유예기간이 만료된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 개설등록을 할 수 없다.
2. 공인중개사협회는 매월 중개사무소의 등록에 관한 사항을 중개사무소등록 · 행정처분등통지서에 기재하여 다음달 10일까지 시 · 도지사에게 통보하여야 한다.
3. 외국에 주된 영업소를 둔 법인의 경우에는 「상법」상 외국회사 규정에 따른 영업소의 등기를 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.
4. 개설등록의 신청을 받은 등록관청은 개업공인중개사의 종별에 따라 구분하여 개설등록을 하고, 개설등록 신청을 받은 날부터 7일 이내에 등록신청인에게 서면으로 통지하여야 한다.
5. 공인중개사인 개업공인중개사가 법인인 개업공인중개사로 업무를 하고자 개설등록신청서를 다시 제출하는 경우 종전의 등록증은 이를 반납하여야 한다.

정답 및 해설

매월 중개사무소의 등록 및 행정처분 등에 관한 사항을 중개사무소등록·행정처분등통지서에 기재하여 **다음 달 10일까지 통보**하여야 하는 주체는 **등록관청**이고, 그 통보를 받는 상대방이 **공인중개사협회**이다.
②는 통보의 주체와 상대방을 서로 바꾸어 서술하고 있으므로 틀린 설명이다.

문제 10

공인중개사법령상 개업공인중개사와 중개의뢰인의 중개계약에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 일반중개계약은 계약서의 작성 없이도 체결할 수 있다.
2. 전속중개계약을 체결하면서 유효기간을 3개월 미만으로 약정한 경우 그 유효기간은 3개월로 한다.
3. 전속중개계약을 체결한 개업공인중개사는 중개대상물의 권리자의 인적 사항에 관한 정보를 공개해서는 안 된다.
4. 중개의뢰인은 일반중개계약을 체결하면서 거래예정가격을 포함한 일반중개계약서의 작성을 요청할 수 있다.
5. 임대차에 대한 전속중개계약을 체결한 개업공인중개사는 중개의뢰인의 비공개 요청이 없어도 중개대상물의 공시지가를 공개하지 아니할 수 있다.

정답 및 해설

전속중개계약의 **유효기간은 당사자 간 약정이 있으면 그 약정에 따르고**, 별도의 약정이 없는 경우에 한하여 3개월로 정해진다.
따라서 당사자가 유효기간을 3개월 미만으로 **약정한 경우에도 법이 이를 일률적으로 3개월로 강제하지 않으므로**, 이렇게 서술한 ②가 틀린 설명이다.

문제 11

공인중개사법령상 부동산거래정보망의 지정 및 이용에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 「전기통신사업법」의 규정에 의한 부가통신사업자가 아니어도 국토교통부령으로 정하는 요건을 갖추면 거래정보사업자로 지정받을 수 있다.
2. 거래정보사업자로 지정받으려는 자는 공인중개사의 자격을 갖추어야 한다.
3. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 거래정보사업자로 지정받은 경우 그 지정은 무효이다.
4. 법인인 거래정보사업자의 해산으로 부동산거래정보망의 계속적인 운영이 불가능한 경우 국토교통부장관은 청문없이 그 지정을 취소할 수 있다.
5. 부동산거래정보망에 정보가 공개된 중개대상물의 거래가 완성된 경우 개업공인중개사는 3개월 이내에 해당 거래정보사업자에게 이를 통보하여야 한다.

정답 및 해설

거래정보사업자로 지정받은 **법인이 해산**하는 등의 사유로 부동산거래정보망의 계속적인 운영이 불가능하게 된 경우, 국토교통부장관은 **청문 절차 없이** 그 지정을 취소할 수 있다. 나머지 지문은 모두 틀렸는데, 거래정보사업자로 지정받으려면 **전기통신사업법상 부가통신사업자**여야 하고 공인중개사 자격은 요구되지 않으며, 거짓·부정한 방법으로 지정받은 경우는 당연무효가 아니라 **지정취소 사유**이고, 거래완성 사실은 3개월이 아니라 **지체 없이** 통보해야 한다.

문제 12

공인중개사법령상 개업공인중개사가 계약금등을 금융기관에 예치하도록 거래당사자에게 권고하는 경우 예치명의자가 될 수 없는 자는?

1. 개업공인중개사
2. 거래당사자 중 일방
3. 부동산 거래계약의 이행을 보장하기 위하여 계약 관련서류 및 계약금등을 관리하는 업무를 수행하는 전문회사
4. 국토교통부장관의 승인을 얻어 공제사업을 하는 공인중개사협회
5. 「은행법」에 따른 은행

정답 및 해설

공인중개사법령상 계약금등의 예치명의자가 될 수 있는 자는 개업공인중개사·은행·보험회사·신탁업자·체신관서, 공제사업을 하는 공인중개사협회, 부동산 거래계약의 이행보장을 위해 계약 관련 서류 및 계약금등을 관리하는 전문회사(에스크로회사) 등으로 법령에 열거되어 있다. **거래당사자 중 일방**은 예치명의자로 열거되어 있지 않으므로 예치명의자가 될 수 없다.

문제 13

공인중개사법령상 누구든지 시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 개업공인중개사등의 업무를 방해해서는 아니 되는 행위를 모두 고른 것은?

ㄱ. 중개의뢰인과 직접 거래를 하는 행위
ㄴ. 안내문, 온라인 커뮤니티 등을 이용하여 특정 가격 이하로 중개를 의뢰하지 아니하도록 유도하는 행위
ㄷ. 정당한 사유 없이 개업공인중개사등의 중개대상물에 대한 정당한 표시·광고 행위를 방해하는 행위
ㄹ. 단체를 구성하여 특정 중개대상물에 대하여 중개를 제한하거나 단체 구성원 이외의 자와 공동중개를 제한하는 행위

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄱ, ㄹ
3. ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

공인중개사법 제33조 제2항은 **누구든지** 시세에 부당한 영향을 줄 목적으로 개업공인중개사등의 업무를 방해하는 행위를 금지하며, ㄴ의 안내문·온라인 커뮤니티 등을 이용해 **특정 가격 이하로 중개를 의뢰하지 않도록 유도하는 행위**와 ㄷ의 **정당한 사유 없이 정당한 표시·광고 행위를 방해하는 행위**가 여기에 해당한다.
반면 ㄱ 중개의뢰인과의 직접 거래와 ㄹ 단체 구성을 통한 중개·공동중개 제한은 같은 조 **제1항**의 개업공인중개사 등에 대한 금지행위이므로 구별해야 한다.

문제 14

공인중개사법령상 다음의 행위를 한 자에 대하여 3년의 징역에 처할 수 있는 경우는?

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 중개사무소의 개설등록을 한 경우
2. 공인중개사가 다른 사람에게 자기의 성명을 사용하여 중개업무를 하게 한 경우
3. 등록관청의 관할 구역안에 2개의 중개사무소를 둔 경우
4. 개업공인중개사가 천막 그 밖에 이동이 용이한 임시 중개시설물을 설치한 경우
5. 공인중개사가 아닌 자로서 공인중개사 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우

정답 및 해설

공인중개사법상 **거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 중개사무소의 개설등록을 한 경우**는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 사유에 해당한다. 반면 자기 성명을 사용하게 하는 명의대여, 이중사무소 설치, 임시 중개시설물 설치, 공인중개사가 아닌 자의 유사명칭 사용은 모두 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 사유로 형량이 더 가볍다.

문제 15

공인중개사법령상 중개보수 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 개업공인중개사의 중개업무상 과실로 인하여 중개의뢰 인간의 거래행위가 무효가 된 경우 개업공인중개사는 중개의뢰인으로부터 소정의 보수를 받을 수 없다.
2. 주택의 중개에 대한 보수는 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받되, 그 금액은 시 · 도의 조례로 정하는 요율한도 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정한다.
3. 중개보수의 지급시기는 개업공인중개사와 중개의뢰인간의 약정에 따르되, 약정이 없을 때에는 중개대상물의 거래대금 지급이 완료된 날로 한다.
4. 중개대상물인 주택의 소재지와 중개사무소의 소재지가 다른 경우 중개보수는 중개대상물의 소재지를 관할하는 시 · 도의 조례에서 정한 기준에 따라야 한다.
5. 개업공인중개사는 중개의뢰인으로부터 중개대상물의 권리관계 등의 확인에 소요되는 실비를 받을 수 있다.

정답 및 해설

중개대상물의 소재지와 중개사무소의 소재지가 다른 경우, 중개보수는 **중개대상물의 소재지**가 아니라 **중개사무소의 소재지**를 관할하는 시·도의 조례에서 정한 기준에 따라야 하므로 이 지문이 틀렸다.
나머지 지문은 모두 옳다.

- 개업공인중개사의 과실로 거래행위가 무효가 된 경우 보수를 청구할 수 없다.
- 주택 중개보수는 시·도 조례가 정한 요율한도 내에서 쌍방과 협의로 정한다.
- 지급시기는 약정이 없으면 거래대금 지급 완료일이다.
- 권리관계 확인에 소요된 실비는 별도로 청구할 수 있다.

문제 16

공인중개사법령상 개업공인중개사 업무정지의 기준에서 개별기준에 따른 업무정지기간이 6개월인 것은?

1. 인장등록을 하지 않거나 등록하지 않은 인장을 사용한 경우
2. 거래정보사업자에게 공개를 의뢰한 중개대상물의 거래가 완성된 사실을 그 거래정보사업자에게 통보하지 않은 경우
3. 부동산거래정보망에 중개대상물에 관한 정보를 거짓으로 공개한 경우
4. 중개대상물 확인 · 설명서를 보존기간 동안 보존하지 않은 경우
5. 법령상의 전속중개계약서 서식에 따르지 않고 전속중개계약을 체결한 경우

정답 및 해설

공인중개사법 시행규칙상 업무정지의 개별기준에서 **부동산거래정보망에 중개대상물에 관한 정보를 거짓으로 공개한 경우**는 업무정지 6개월에 해당하는 비교적 중대한 위반행위로 분류된다. 인장등록 불이행, 거래완성 통보의무 위반, 확인·설명서 보존의무 위반, 전속중개계약서 서식 미사용 등은 이보다 가벼운 업무정지 기간의 사유에 해당한다.

문제 17

공인중개사법령상 공인중개사인 개업공인중개사의 중개사무소 개설등록 취소 사유에 해당하지 않는 경우는?

1. 중개대상물 확인 · 설명서를 교부하지 아니한 경우
2. 거짓으로 중개사무소의 개설등록을 한 경우
3. 업무정지기간 중에 중개업무를 한 경우
4. 공인중개사인 개업공인중개사가 개업공인중개사인 법인의 사원 · 임원이 된 경우
5. 개업공인중개사가 사망한 경우

정답 및 해설

중개대상물 확인·설명서를 교부하지 않은 경우는 **업무정지 사유**에 해당할 뿐 개설등록 취소사유는 아니다. 이에 비해 거짓으로 개설등록을 한 경우, 업무정지기간 중에 중개업무를 한 경우, 공인중개사인 개업공인중개사가 법인인 개업공인중개사의 사원·임원이 된 경우, 개업공인중개사가 사망한 경우는 모두 등록취소 사유에 해당한다.

문제 18

공인중개사법령상 국토교통부장관이 공인중개사협회의 공제사업 운영에 대한 개선조치로서 명할 수 있는 것이 아닌 것은?

1. 가치가 없다고 인정되는 자산의 손실 처리
2. 공제사업의 양도
3. 불건전한 자산에 대한 적립금의 보유
4. 업무집행방법의 변경
5. 자산의 장부가격의 변경

정답 및 해설

공인중개사법상 국토교통부장관이 공인중개사협회의 공제사업 운영에 대한 개선조치로 명할 수 있는 것은 업무집행방법의 변경, 자산예탁기관의 변경, 자산의 장부가격 변경, 불건전자산에 대한 적립금 보유, 가치가 없다고 인정되는 자산의 손실 처리 등이며, **공제사업의 양도**는 개선명령 대상으로 열거되어 있지 않다.

문제 19

공인중개사법령상 개업공인중개사가 중개를 완성한 때에 작성하는 거래계약서에 기재하여야 하는 사항을 모두 고른 것은?

ㄱ. 권리이전의 내용
ㄴ. 물건의 인도일시
ㄷ. 계약의 조건이나 기한이 있는 경우에는 그 조건 또는 기한
ㄹ. 중개대상물 확인·설명서 교부일자

1. ㄱ, ㄹ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

거래계약서 필수 기재사항은 거래당사자의 인적 사항, 물건의 표시, 계약일, 거래금액·계약금액 및 그 지급일자 등 지급에 관한 사항, **물건의 인도일시**, **권리이전의 내용**, **계약의 조건이나 기한이 있는 경우 그 조건 또는 기한**, **중개대상물 확인·설명서 교부일자**, 그 밖의 약정내용이다(공인중개사법 시행령 제22조 제1항).
따라서 ㄱ~ㄹ이 모두 기재사항에 해당한다.

문제 20

공인중개사법령상 중개대상물 확인 · 설명서[II] (비주거용 건축물)에서 개업공인중개사 기본 확인사항이 아닌 것은?

1. 토지의 소재지, 면적 등 대상물건의 표시
2. 소유권 외의 권리사항 등 등기부 기재사항
3. 관리비
4. 입지조건
5. 거래예정금액

정답 및 해설

중개대상물 확인·설명서[II](비주거용 건축물) 서식에는 **관리비를 기재하는 항목 자체가 없다**.
임차인 보호를 위해 신설된 **관리비 기재란은 확인·설명서[I](주거용 건축물)**에만 있고, [II]의 세부 확인사항은 실제 권리관계 또는 공시되지 않은 물건의 권리 사항·내부 및 외부 시설물의 상태·벽면으로 구성된다.
반면 다음은 모두 **개업공인중개사 기본 확인사항**에 해당한다.

- 토지의 소재지, 면적 등 대상물건의 표시
- 소유권 외의 권리사항 등 등기부 기재사항
- 입지조건
- 거래예정금액

문제 21

공인중개사법령상 공인중개사협회의 업무에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 회원의 윤리헌장 제정 및 그 실천에 관한 업무
ㄴ. 부동산 정보제공에 관한 업무
ㄷ. 인터넷을 이용한 중개대상물에 대한 표시·광고 모니터링 업무
ㄹ. 회원의 품위유지를 위한 업무

1. ㄱ, ㄹ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

협회의 업무는 **회원의 품위유지**, 부동산중개제도의 연구·개선, 회원의 자질향상을 위한 지도 및 교육·연수, **회원의 윤리헌장 제정 및 그 실천**, **부동산 정보제공**, 공제사업, 그 밖에 설립목적 달성에 필요한 업무이다(공인중개사법 시행령 제31조). 따라서 ㄱ·ㄴ·ㄹ이 해당한다.
ㄷ의 **인터넷 표시·광고 모니터링**은 국토교통부장관의 업무이고 대통령령으로 정하는 기관에 위탁할 수 있을 뿐이므로(같은 법 제18조의3) 협회의 업무가 아니다.

문제 22

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 토지거래허가구역(이하 "허가구역"이라 함)의 지정에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 허가구역이 둘 이상의 시 · 도의 관할구역에 걸쳐 있는 경우 해당 시 · 도지사가 공동으로 지정한다.
2. 토지의 투기적인 거래 성행으로 지가가 급격히 상승하는 등의 특별한 사유가 있으면 7년 이내의 기간을 정하여 허가구역을 지정할 수 있다.
3. 허가구역의 지정은 시장 · 군수 또는 구청장이 허가구역지정의 통지를 받은 날부터 5일 후에 그 효력이 발생한다.
4. 허가구역 지정에 관한 공고 내용의 통지를 받은 시장 · 군수 또는 구청장은 지체 없이 그 공고 내용을 관할 등기소의 장에게 통지해야 한다.
5. 허가구역 지정에 관한 공고 내용의 통지를 받은 시장 · 군수 또는 구청장은 그 사실을 7일 이상 공고해야 하고, 그 공고 내용을 30일간 일반이 열람할 수 있도록 해야 한다.

정답 및 해설

허가구역 지정에 관한 공고 내용을 통지받은 시장·군수 또는 구청장은 **지체 없이 그 공고 내용을 관할 등기소의 장에게 통지**하여야 하므로 ④가 옳다.
허가구역이 둘 이상의 시·도에 걸쳐 있는 경우에는 시·도지사가 공동으로가 아니라 **국토교통부장관**이 지정하고(①), 지가 급등 등 특별한 사유가 있을 때에는 **5년 이내**의 기간을 정하여 지정하며(②), 허가구역 지정은 시장·군수·구청장이 통지받은 날이 아니라 **지정을 공고한 날부터 5일 후**에 효력이 발생하고(③), 공고 내용은 7일 이상 공고하고 **15일간** 일반에 열람하도록 해야 하므로(⑤) 모두 틀리다.

문제 23

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 부동산 거래계약의 변경신고사항이 아닌 것은?

1. 거래가격
2. 공동매수의 경우 매수인의 추가
3. 거래 지분 비율
4. 거래대상 부동산의 면적
5. 거래 지분

정답 및 해설

부동산 거래계약의 변경신고 대상에는 거래가격(①), 거래 지분 비율(③), 거래대상 부동산의 면적(④), 거래 지분(⑤) 등이 포함되지만, **공동매수에서 매수인이 추가되는 경우(②)**는 포함되지 않는다. 변경신고는 매수인 중 일부가 계약관계에서 제외되는 경우에 한해 인정되고, 매수인이 새로 추가되는 것은 계약당사자의 동일성이 유지되지 않는 사항이어서 변경신고 대상에서 제외된다.

문제 24

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 주택 임대차계약의 신고에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 다른 법률에 따른 신고의 의제는 고려하지 않음)

1. A특별자치시 소재 주택으로서 보증금이 6천만원이고 월 차임이 30만원으로 임대차계약을 신규 체결한 경우 신고 대상이다.
2. B시 소재 주택으로서 보증금이 5천만원이고 월 차임이 40만원으로 임대차계약을 신규 체결한 경우 신고 대상이 아니다.
3. 자연인 甲과 「지방공기업법」에 따른 지방공사 乙이 신고 대상인 주택 임대차계약을 체결한 경우 甲과 乙은 관할 신고관청에 공동으로 신고하여야 한다.
4. C광역시 D군 소재 주택으로서 보증금이 1억원이고 월차임이 100만원으로 신고된 임대차계약에서 보증금 및 차임의 증감 없이 임대차 기간만 연장하는 갱신계약은 신고 대상이 아니다.
5. 개업공인중개사가 신고 대상인 주택 임대차계약을 중개한 경우 해당 개업공인중개사가 신고하여야 한다.

정답 및 해설

주택 임대차계약의 신고 대상은 보증금이 **6천만원을 초과**하거나 월 차임이 **30만원을 초과**하는 경우인데, 갱신계약으로서 보증금과 차임의 증감 없이 **임대차 기간만 연장**하는 경우는 신고 대상에서 제외되므로 ④가 옳다.
①은 보증금 6천만원, 월차임 30만원으로 각각 기준액에 그쳐 '초과'하지 않으므로 신고 대상이 아니고, ②는 월차임이 40만원으로 기준을 초과하여 신고 대상이며, ③ 지방공사와 같은 공공주택사업자가 당사자인 경우에는 상대방과 공동으로가 아니라 **공공주택사업자가 단독으로** 신고하고, ⑤ 임대차신고의 신고의무자는 거래당사자이며 개업공인중개사에게는 신고의무가 없다.

문제 25

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 부동산거래신고에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 거래당사자 또는 개업공인중개사는 부동산 거래계약 신고 내용 중 거래 지분 비율이 잘못 기재된 경우 신고관청에 신고 내용의 정정을 신청할 수 있다.
2. 자연인 甲이 단독으로 「주택법」상 투기과열지구 외에 소재하는 주택을 실제 거래가격 6억원으로 매수한 경우 입주 예정 시기 등 그 주택의 이용계획은 신고사항이다.
3. 법인이 주택의 매수자로서 거래계약을 체결한 경우 임대 등 그 주택의 이용계획은 신고사항이다.
4. 부동산의 매수인은 신고인이 부동산거래계약 신고필증을 발급받은 때에 「부동산등기 특별조치법」에 따른 검인을 받은 것으로 본다.
5. 개업공인중개사가 신고한 후 해당 거래계약이 해제된 경우 그 계약을 해제한 거래당사자는 해제가 확정된 날부터 30일 이내에 해당 신고관청에 단독으로 신고하여야 한다.

정답 및 해설

부동산 거래계약 신고 후 그 계약이 해제된 경우 거래당사자는 해제가 확정된 날부터 **30일 이내**에 신고관청에 **공동으로** 신고하여야 하므로, 단독으로 신고하여야 한다고 서술한 지문이 틀리다.
다음은 모두 맞는 설명이다.

- 신고 내용 중 거래 지분 비율 등의 오류에 대한 정정신청
- 비규제지역이라도 실제 거래가격이 6억원 이상인 주택을 자연인이 매수한 경우의 이용계획 신고
- 법인이 주택의 매수자인 경우의 이용계획 신고
- 신고필증 발급 시 부동산등기 특별조치법상 검인 의제

문제 26

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 외국인등의 대한민국 안의 부동산(이하 "국내 부동산"이라 함) 취득에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 상호주의에 따른 제한은 고려하지 않음)

1. 정부간 기구는 외국인등에 포함된다.
2. 외국의 법령에 따라 설립된 법인이 건축물의 신축으로 국내 부동산을 취득한 때에는 부동산을 취득한 날부터 60일 이내에 신고관청에 취득신고를 하여야 한다.
3. 외국인이 국내 부동산을 취득하는 교환계약을 체결하였을 때에는 계약체결일부터 60일 이내에 신고관청에 취득신고를 하여야 한다.
4. 외국인이 국내 부동산을 매수하기 위하여 체결한 매매계약은 부동산 거래신고의 대상이다.
5. 국내 부동산을 가지고 있는 대한민국국민이 외국인으로 변경된 경우 그 외국인이 해당 부동산을 계속보유하려는 때에는 외국인으로 변경된 날부터 6개월 이내에 신고관청에 계속보유신고를 하여야 한다.

정답 및 해설

외국인등이 **건축물의 신축과 같이 계약 외의 원인**으로 국내 부동산을 취득한 경우에는 취득일부터 **6개월 이내**에 취득신고를 하여야 하므로, 60일 이내라고 서술한 지문이 틀리다.

- 매매·교환 등 **계약**으로 취득한 경우에는 계약체결일부터 60일 이내에 신고한다.
- 국제기구·정부간기구도 외국인등에 포함된다.
- 외국인의 국내 부동산 매매계약은 통상의 부동산거래신고 대상이 된다.
- 대한민국국민이 외국인으로 변경되어 해당 부동산을 계속보유하려는 경우에는 변경된 날부터 6개월 이내에 계속보유신고를 하여야 한다.

문제 27

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 '허가구역 내 토지거래에 대한 허가'의 규정이 적용되지 않는 경우를 모두 고른 것은?

ㄱ. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」에 따라 외국인이 토지취득의 허가를 받은 경우
ㄴ. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 토지를 환매하는 경우
ㄷ. 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따라 한국농어촌공사가 농지의 매매를 하는 경우

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

부동산 거래신고 등에 관한 법령은 이미 다른 절차로 공적 통제를 받았거나 투기 우려가 없는 거래에 대해서는 **토지거래허가 규정의 적용을 배제**하고 있다.
ㄱ 외국인등이 같은 법에 따라 **토지취득의 허가**를 받은 경우, ㄴ 공익사업법에 따라 토지를 **환매**하는 경우, ㄷ 한국농어촌공사 및 농지관리기금법에 따라 **한국농어촌공사가 농지의 매매**를 하는 경우가 모두 적용 배제 대상이므로 ㄱ·ㄴ·ㄷ 전부가 해당한다.

문제 28

부동산 거래신고 등에 관한 법령상 부동산거래신고의 대상이 아닌 것은?

1. 「주택법」에 따른 조정대상지역에 소재하는 주택의 증여계약
2. 「공공주택 특별법」에 따른 부동산의 공급계약
3. 토지거래허가를 받은 토지의 매매계약
4. 「택지개발촉진법」에 따른 부동산 공급계약을 통하여 부동산을 공급받는 자로 선정된 지위의 매매계약
5. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 사업시행계획인가로 취득한 입주자로 선정된 지위의 매매계약

정답 및 해설

부동산 거래신고의 대상은 **매매계약** 및 이에 준하는 공급계약·분양권/입주권 매매인데, **증여계약**은 유상거래가 아니므로 신고 대상에 포함되지 않는다. 따라서 조정대상지역 소재 주택의 증여계약이 신고 대상이 아니다.
다음은 모두 신고 대상에 해당한다.

- 공공주택 특별법상 부동산의 공급계약
- 토지거래허가를 받은 토지의 매매계약
- 택지개발촉진법상 공급받는 자로 선정된 지위의 매매계약
- 빈집 및 소규모주택 정비법상 사업시행계획인가로 취득한 입주자로 선정된 지위의 매매계약

문제 29

甲의 저당권이 설정되어 있는 乙소유의 X주택을 丙이 임차하려고 한다. 개업공인중개사가 중개의뢰인 丙에게 임대차계약 체결 후 발생할 수 있는 상황에 관하여 설명한 내용으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 丙이 X주택을 인도받고 그 주소로 동거하는 자녀의 주민등록을 이전하면 대항력이 인정되지 않는다.
2. 丙이 부동산임대차 등기를 한 때에도 X주택을 인도받고 주민등록의 이전을 하지 않으면 대항력이 인정되지 않는다.
3. 乙이 보증금반환채권을 담보하기 위하여 丙에게 전세권을 설정해 준 경우, 乙은 丙의 전세권을 양수한 선의의 제3자에게 연체차임의 공제 주장으로 대항할 수 있다.
4. 丙이 「주택임대차보호법」상 최우선변제권이 인정되는 소액임차인인 때에도 甲의 저당권이 실행되면 丙의 임차권은 소멸한다.
5. 丙이 임대차계약을 체결한 후 丁이 X주택에 저당권을 설정받았는데, 丁이 채권을 변제받지 못하자 X주택을 경매한 경우 甲의 저당권과 丙의 임차권은 매각으로 소멸하지 않는다.

정답 및 해설

주택임대차보호법상 **최우선변제권이 인정되는 소액임차인이라도 배당절차에서 보증금 중 일정액을 우선 배당받을 뿐**이고, 선순위 저당권자인 甲의 저당권이 실행되어 매각되면 그보다 뒤에 성립한 丙의 임차권 자체는 매각으로 **소멸**하므로 ④ '최우선변제권이 인정되는 소액임차인인 때에도 甲의 저당권이 실행되면 丙의 임차권은 소멸한다'가 옳다.

① 주택의 인도와 함께 **임차인과 동거하는 가족의 주민등록**을 이전한 경우에도 대항요건을 갖춘 것으로 보아 대항력이 인정되고, ② 민법에 따른 **부동산임대차 등기**를 마치면 인도와 주민등록이 없더라도 그때부터 제3자에 대한 대항력이 생긴다.

③ 임대인 乙이 보증금반환채권을 담보할 목적으로 임차인 丙에게 전세권을 설정해 준 경우, 그 전세권은 임대차와 별개의 외관을 갖추게 되므로 **전세권을 양수한 선의의 제3자에게는 임대차관계에서 생긴 연체차임의 공제를 주장하여 대항할 수 없다**. ⑤ 최선순위인 甲의 저당권은 누구의 신청에 의한 경매든 **매각으로 소멸**하고, 그보다 후순위인 丙의 임차권도 함께 소멸한다.

문제 30

개업공인중개사가 「민사집행법」에 따른 강제경매에 관하여 중개의뢰인에게 설명한 내용으로 틀린 것은?

1. 법원이 경매절차를 개시하는 결정을 할 때에는 동시에 그 부동산의 압류를 명하여야 한다.
2. 압류는 부동산에 대한 채무자의 관리 · 이용에 영향을 미치지 아니한다.
3. 제3자는 권리를 취득할 때에 경매신청 또는 압류가 있다는 것을 알았을 경우에도 압류에 대항할 수 있다.
4. 경매개시결정이 등기된 뒤에 가압류를 한 채권자는 배당요구를 할 수 있다.
5. 이해관계인은 매각대금이 모두 지급될 때까지 법원에 경매개시결정에 대한 이의신청을 할 수 있다.

정답 및 해설

제3자가 권리를 취득할 당시 경매신청 또는 압류가 있음을 **알았던 경우에는 그 권리취득으로 압류채권자에게 대항하지 못하므로**, 반대로 대항할 수 있다고 서술한 지문이 틀리다.

- 법원이 경매개시결정을 할 때에는 동시에 그 부동산의 압류를 명하여야 한다.
- 압류는 채무자의 관리·이용에 영향을 미치지 아니한다.
- 경매개시결정이 등기된 뒤에 가압류를 한 채권자도 **배당요구**를 할 수 있다.
- 이해관계인은 매각대금이 모두 지급될 때까지 경매개시결정에 대한 이의신청을 할 수 있다.

문제 31

개업공인중개사 甲은 「공인중개사의 매수신청대리인등록 등에 관한 규칙」에 따라 매수신청대리인으로 등록한 후 乙과 매수신청대리에 관한 위임계약을 체결하였다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 甲이 법인이고 분사무소를 1개 둔 경우 매수신청대리에 따른 손해배상책임을 보장하기 위하여 설정해야 하는 보증의 금액은 6억원 이상이다.

② 甲은 매수신청대리 사건카드에 乙에게서 위임받은 사건에 관한 사항을 기재하고 서명날인 한 후 이를 3년간 보존해야 한다.

③ 甲은 매수신청대리 대상물에 대한 확인 · 설명 사항을 서면으로 작성하여 사건카드에 철하여 3년간 보존해야 하며 乙에게 교부할 필요는 없다.

④ 등기사항증명서는 甲이 乙에게 제시할 수 있는 매수신청대리 대상물에 대한 설명의 근거자료에 해당하지 않는다.

⑤ 甲이 중개사무소를 이전한 경우 14일 이내에 乙에게 통지하고 지방법원장에게 그 사실을 신고해야 한다.

정답 및 해설

매수신청대리인등록 등에 관한 규칙상 법인인 개업공인중개사가 매수신청대리 업무와 관련한 손해배상책임을 보장하기 위해 설정해야 하는 보증금액은 **4억원 이상**이며, 분사무소를 두는 경우 **분사무소마다 2억원 이상을 추가**로 설정해야 한다. 따라서 분사무소를 1개 둔 법인인 甲은 4억원+2억원인 **6억원 이상**의 보증을 설정해야 하므로 이 지문이 옳다.
나머지 지문은 모두 틀렸다.

- 매수신청대리 사건카드와 확인·설명서는 5년간 보존해야 한다.
- 확인·설명서는 乙에게 교부해야 한다.
- 등기사항증명서는 설명의 근거자료에 해당한다.
- 중개사무소를 이전한 경우에는 10일 이내에 지방법원장에게 신고해야 한다.

문제 32

개업공인중개사가 구분소유권의 목적인 건물을 매수하려는 중개의뢰인에게 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 관하여 설명한 내용으로 옳은 것은?

1. 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것임이 명백한 공용부분도 구분소유자 전원의 공유에 속한다.
2. 대지의 공유자는 그 대지에 구분소유권의 목적인 1동의 건물이 있을 때에도 그 건물 사용에 필요한 범위의 대지에 대해 분할을 청구할 수 있다.
3. 구분소유자는 공용부분을 개량하기 위해서 필요한 범위에서 다른 구분소유자의 전유부분의 사용을 청구할 수 있다.
4. 전유부분이 속하는 1동의 건물의 설치 또는 보존의 흠으로 인하여 다른 자에게 손해를 입힌 경우에는 그 흠은 전유부분에 존재하는 것으로 추정한다.
5. 대지사용권이 없는 구분소유자는 대지사용권자에게 대지사용권을 시가(時價)로 매도할 것을 청구할 수 있다.

정답 및 해설

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률상 구분소유자는 **전유부분이나 공용부분을 보존·개량하기 위하여 필요한 범위**에서 다른 구분소유자의 전유부분 또는 자기의 공유에 속하지 아니하는 공용부분의 사용을 청구할 수 있고, 이로 인해 손해를 입은 구분소유자에게는 보상하여야 하므로 ③ 지문이 옳다.
① 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것이 명백한 부분은 **일부공용부분**으로서 이를 공용하는 구분소유자만의 공유에 속하고, ② 대지 위에 구분소유권의 목적인 건물이 있는 때에는 그 대지의 공유자는 **건물 사용에 필요한 범위의 대지에 대하여 분할을 청구하지 못하며**, ④ 1동 건물의 설치·보존의 흠으로 타인에게 손해를 입힌 경우 그 흠은 **공용부분에 존재하는 것으로 추정**된다.
⑤ 매도청구는 반대 방향이다. 대지사용권을 가지지 아니한 구분소유자가 있을 때 **그 전유부분의 철거를 청구할 권리를 가진 자**가 대지사용권 없는 구분소유자에게 **구분소유권을 시가로 매도할 것**을 청구할 수 있는 것이지, 대지사용권 없는 구분소유자가 대지사용권의 매도를 청구할 수 있는 것이 아니다.

문제 33

개업공인중개사가 중개의뢰인에게 건물의 소유를 목적으로 한 토지임대차를 중개하면서 임대인을 상대로 지상건물에 대한 매수청구권을 행사할 수 있는 임차인에 대하여 설명하였다. 이에 해당하는 자를 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따르며, 특별한 사정은 고려하지 않음)

ㄱ. 종전 임차인이 신축한 건물을 매수한 임차인
ㄴ. 차임연체를 이유로 계약을 해지당한 임차인
ㄷ. 건물을 신축하였으나 행정관청의 허가를 받지 않은 임차인
ㄹ. 토지에 지상권이 설정된 경우 지상권자로부터 그 토지를 임차하여 건물을 신축한 임차인

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄹ
5. ㄱ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

토지임차인의 지상물매수청구권(민법 제643조)은 임대차가 **기간만료 등으로 종료했음에도 지상물이 현존**할 때 인정된다.
ㄱ 건물을 반드시 임차인이 직접 신축해야 하는 것은 아니어서 **종전 임차인이 신축한 건물을 매수한 임차인**도 청구할 수 있고, ㄷ 매수청구의 대상은 **행정관청의 허가를 받지 않은 무허가 건물**이라도 무방하며, ㄹ 지상권자로부터 토지를 임차한 자는 민법 제645조에 따라 토지소유자에게 매수청구를 할 수 있다.
반면 ㄴ **차임연체 등 임차인의 채무불이행**으로 임대차가 해지된 경우에는 매수청구권이 인정되지 않는다.

문제 34

개업공인중개사가 소유자 甲으로부터 X주택을 임차한 「주택임대차보호법」상 임차인 乙에게 임차권등기명령과 그에 따른 임차권등기에 대하여 설명한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 법원의 임차권등기명령이 甲에게 송달되어야 임차권등기명령을 집행할 수 있다.
ㄴ. 乙이 임차권등기를 한 이후에 甲으로부터 X주택을 임차한 임차인은 최우선변제권을 가지지 못한다.
ㄷ. 乙이 임차권등기를 한 이후 대항요건을 상실하더라도, 乙은 이미 취득한 대항력이나 우선변제권을 잃지 않는다.
ㄹ. 乙이 임차권등기를 한 이후에는 이행지체에 빠진 甲의 보증금반환의무가 乙의 임차권등기 말소의무보다 먼저 이행되어야 한다.

1. ㄴ, ㄷ
2. ㄱ, ㄴ, ㄹ
3. ㄱ, ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

ㄴ. 임차권등기가 끝난 주택을 그 이후에 임차한 임차인은 **소액보증금 최우선변제**를 받을 권리가 없다(주택임대차보호법 제3조의3 제6항).
ㄷ. 임차권등기를 마친 뒤에는 **대항요건을 상실하더라도** 이미 취득한 대항력이나 우선변제권을 잃지 않는다(같은 조 제5항).
ㄹ. 임대인의 **보증금반환의무가 임차인의 임차권등기 말소의무보다 먼저 이행**되어야 하는 선이행의무라는 것이 판례이다.
ㄱ. 임차권등기명령의 집행에는 민사집행법 제292조 제3항이 준용되어 **임대인에게 송달되기 전에도 집행할 수 있다**(같은 조 제3항).

문제 35

개업공인중개사가 X토지를 공유로 취득하고자 하는 甲, 乙에게 설명한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 甲의 지분이 1/2, 乙의 지분이 1/2인 경우, 乙과 협의 없이 X토지 전체를 사용·수익하는 甲에 대하여 乙은 X토지의 인도를 청구할 수 있다.
ㄴ. 甲의 지분이 2/3, 乙의 지분이 1/3인 경우, 甲이 X토지를 임대하였다면 乙은 그 임대차의 무효를 주장할 수 없다.
ㄷ. 甲의 지분이 1/3, 乙의 지분이 2/3인 경우, 乙은 甲의 동의 없이 X토지를 타인에게 매도할 수 없다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄴ. 공유물의 **관리**는 지분의 과반수로 결정하므로(민법 제265조), 2/3 지분권자 甲이 X토지를 임대한 것은 적법하고 乙은 그 임대차의 무효를 주장할 수 없다.
ㄷ. 공유물의 **처분·변경**에는 다른 공유자 전원의 동의가 필요하므로(민법 제264조), 乙의 지분이 2/3라도 甲의 동의 없이 X토지 자체를 매도할 수는 없다.
ㄱ. 지분이 각 1/2이면 둘 다 과반수에 미달하는 **소수지분권자**이므로, 乙은 甲에게 방해배제를 구할 수 있을 뿐 **토지의 인도를 청구할 수는 없다**는 것이 판례이다.

문제 36

甲이 乙로부터 乙소유의 X주택을 2020. 1. 매수하면서 그 소유권이전등기는 자신의 친구인 丙에게로 해 줄 것을 요구하였다(이에 대한 丙의 동의가 있었음). 乙로부터 X주택의 소유권이전등기를 받은 丙은 甲의 허락을 얻지 않고 X주택을 丁에게 임대하였고, 丁은 X주택을 인도받은 후 주민등록을 이전하였다. 그런데 丁은 임대차계약 체결 당시에 甲의 허락이 없었음을 알고 있었다. 이에 대하여 개업공인중개사가 丁에게 설명한 내용으로 틀린 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 丙은 X주택의 소유권을 취득할 수 없다.
2. 乙은 丙을 상대로 진정명의 회복을 위한 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
3. 甲은 乙과의 매매계약을 기초로 乙에게 X주택의 소유권이전등기를 청구할 수 있다.
4. 丁은 甲또는 乙에 대하여 임차권을 주장할 수 있다.
5. 丙은 丁을 상대로 임대차계약의 무효를 주장할 수 없지만, 甲은 그 계약의 무효를 주장할 수 있다.

정답 및 해설

부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률상 **명의신탁약정의 무효는 제3자에게 대항하지 못하므로**, 계약체결 당시 甲의 허락이 없었음을 알았던 丁이라도 丙과의 임대차계약의 유효를 주장하며 甲·乙에게 임차권을 주장할 수 있고, 丙뿐 아니라 甲도 그 계약의 무효를 丁에게 주장할 수 없다. 따라서 甲이 계약의 무효를 주장할 수 있다고 한 지문이 틀렸다.

甲이 乙로부터 X주택을 매수하면서 매매계약의 당사자가 아닌 丙 앞으로 소유권이전등기를 하도록 한 것은 **3자간(중간생략형) 등기명의신탁**에 해당한다. 이 경우 명의신탁약정과 그에 따른 丙 명의의 등기는 무효이고 소유권은 매도인 乙에게 그대로 남으므로 丙은 소유권을 취득할 수 없고, 甲은 乙과의 매매계약에 기초해 乙에게 소유권이전등기를 청구할 수 있으며 乙도 丙을 상대로 진정명의회복을 구할 수 있다.

문제 37

개업공인중개사가 중개의뢰인에게 「주택임대차보호법」상 계약갱신요구권에 관하여 설명한 것으로 옳은 것은?

1. 임차인은 최초의 임대차기간을 포함한 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위에서 계약갱신요구권을 행사할 수 있다.
2. 임차인뿐만 아니라 임대인도 계약갱신요구권을 행사할 수 있다.
3. 임차인이 계약갱신요구권을 행사하여 임대차계약이 갱신된 경우 임차인은 언제든지 임대인에게 계약해지를 통지할 수 있다.
4. 임차인이 계약갱신요구권을 행사하여 임대차계약이 갱신된 경우 임대인은 차임을 증액할 수 없다.
5. 임차인이 계약갱신요구권을 행사하려는 경우 계약기간이 끝난 후 즉시 이를 행사하여야 한다.

정답 및 해설

주택임대차보호법상 임차인이 계약갱신요구권을 행사하여 임대차가 갱신된 경우, 임차인은 **언제든지 임대인에게 계약해지를 통지**할 수 있고 임대인이 그 통지를 받은 날부터 3개월이 지나면 해지의 효력이 발생하므로 이 지문이 옳다.

나머지 지문은 모두 틀렸다.

- 계약갱신요구권은 임차인만 행사할 수 있고 임대인에게는 인정되지 않는다.
- 갱신되더라도 임대인은 차임의 증액을 청구할 수 있다.
- 갱신요구는 임대차기간이 끝나기 **6개월 전부터 2개월 전까지**의 기간에 행사해야 한다(기간이 끝난 후에는 행사할 수 없음).

문제 38

개업공인중개사가 상가건물을 임차하려는 중개의뢰인 甲에게 「상가건물 임대차보호법」의 내용에 관하여 설명한 것으로 틀린 것은?

1. 甲이 건물을 인도 받고 「부가가치세법」에 따른 사업자등록을 신청하면 그 다음 날부터 대항력이 생긴다.
2. 확정일자는 건물의 소재지 관할 세무서장이 부여한다.
3. 임대차계약을 체결하려는 甲은 임대인의 동의를 받아 관할 세무서장에게 건물의 확정일자 부여일 등 관련 정보의 제공을 요청할 수 있다.
4. 甲이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우 임대인은 甲의 계약갱신요구를 거절할 수 있다.
5. 건물의 경매 시 甲은 환가대금에서 우선변제권에 따른 보증금을 지급받은 이후에 건물을 양수인에게 인도하면 된다.

정답 및 해설

상가건물 임대차보호법상 경매 시 임차인이 환가대금에서 보증금을 우선변제받으려면 임차건물을 **양수인(경락인)에게 먼저 인도하여야** 하는 것이지(인도하지 아니하면 보증금을 받을 수 없다), 보증금을 지급받은 이후에 인도하면 된다는 것은 **순서가 반대**이므로 이 지문이 틀렸다.
나머지 지문은 모두 옳다.

- 건물의 인도와 사업자등록 신청을 마치면 그 다음 날부터 대항력이 생긴다.
- 확정일자는 건물 소재지 관할 세무서장이 부여한다.
- 임대차계약을 체결하려는 자는 임대인의 동의를 받아 관할 세무서장에게 확정일자 부여일 등 정보 제공을 요청할 수 있다.
- 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우 임대인은 계약갱신요구를 거절할 수 있다.

문제 39

개업공인중개사가 토지를 매수하려는 중개의뢰인에게 분묘기지권에 관하여 설명한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

ㄱ. 분묘기지권을 시효취득한 사람은 시효취득한 때부터 지료를 지급할 의무가 발생한다.
ㄴ. 특별한 사정이 없는 한 분묘기지권자가 분묘의 수호와 봉사를 계속하는 한 그 분묘가 존속하는 동안은 분묘기지권이 존속한다.
ㄷ. 분묘기지권을 취득한 자는 그 분묘기지권의 등기 없이도 그 분묘가 설치된 토지의 매수인에게 대항할 수 있다.

1. ㄴ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄴ. 분묘기지권의 존속기간은 당사자 약정이 없으면 **권리자가 분묘의 수호와 봉사를 계속하고 분묘가 존속하는 동안** 유지된다.
ㄷ. 분묘기지권은 관습법상 물권으로서 **등기 없이도** 제3자인 토지 매수인에게 대항할 수 있다.
ㄱ. 분묘기지권을 **시효취득**한 경우 지료는 시효취득한 때가 아니라 토지소유자가 **지료를 청구한 날부터** 지급할 의무가 있다는 것이 판례이다.

문제 40

토지를 매수하여 사설묘지를 설치하려는 중개의뢰인에게 개업공인중개사가 장사 등에 관한 법령에 관하여 설명한 내용으로 옳은 것은?

1. 개인묘지를 설치하려면 그 묘지를 설치하기 전에 해당 묘지를 관할하는 시장등에게 신고해야 한다.
2. 가족묘지를 설치하려면 해당 묘지를 관할하는 시장등의 허가를 받아야 한다.
3. 개인묘지나 가족묘지의 면적은 제한을 받지만, 분묘의 형태나 봉분의 높이는 제한을 받지 않는다.
4. 분묘의 설치기간은 원칙적으로 30년이지만, 개인묘지의 경우에는 3회에 한하여 그 기간을 연장할 수 있다.
5. 설치기간이 끝난 분묘의 연고자는 그 끝난 날부터 1개월 이내에 해당 분묘에 설치된 시설물을 철거하고 매장된 유골을 화장하거나 봉안해야 한다.

정답 및 해설

장사 등에 관한 법률상 개인묘지는 **설치 후 30일 이내**에 신고하면 되지만, **가족묘지·종중문중묘지·법인묘지는 설치 전에 관할 시장등의 허가**를 받아야 하므로 가족묘지 설치에 시장등의 허가가 필요하다는 지문이 옳다.
나머지 지문은 모두 틀렸다.

- 개인묘지도 설치 전이 아니라 설치 후에 신고하는 것이다.
- 묘지의 면적뿐 아니라 분묘의 형태·봉분의 높이도 제한을 받는다.
- 분묘의 설치기간 연장은 1회에 한하여 가능하다(3회가 아님).
- 설치기간이 끝난 분묘의 연고자는 그 끝난 날부터 1년 이내에 시설물을 철거하고 매장된 유골을 화장하거나 봉안해야 한다.

문제 41

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용어에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 행정청이 설치하는 공동묘지는 "공공시설"에 해당한다.
2. 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인 개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획은 "공간재구조화계획"이다.
3. 자전거전용도로는 "기반시설"에 해당하지 않는다.
4. 지구단위계획구역의 지정에 관한 계획은 "도시 · 군기본계획"에 해당한다.
5. "기반시설부담구역"은 기반시설을 설치하기 곤란한 지역을 대상으로 지정한다.

정답 및 해설

국토계획법령상 "공공시설"은 도로 · 공원 · 철도 · 수도 외에 시행령이 정하는 공공용 시설을 포함하는데, **행정청이 설치하는 화장장 · 공동묘지 · 봉안시설**이 여기에 해당하여 "행정청이 설치하는 공동묘지는 공공시설에 해당한다"는 옳은 설명이다.

- 성장관리계획구역의 난개발 방지 계획은 "공간재구조화계획"이 아니라 **성장관리계획**이다.
- 자전거전용도로는 교통시설로서 **기반시설**에 해당한다.
- 지구단위계획구역의 지정에 관한 계획은 도시 · 군기본계획이 아니라 **도시 · 군관리계획**이다.
- 기반시설부담구역은 기반시설이 부족한 지역이 아니라 **개발로 기반시설 수요가 유발되는 지역**을 대상으로 지정한다.

문제 42

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 지방자치단체의 장이 다른 법률에 따른 토지 이용에 관한 구역을 지정하는 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 지정하려는 구역의 면적이 1제곱킬로미터 미만인 경우 승인을 받지 않아도 된다.
2. 농림지역에서 「수도법」에 따른 상수원보호구역을 지정하는 경우 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.
3. 지정하려는 구역이 도시 · 군기본계획에 반영된 경우에는 승인 없이 구역을 지정할 수 있다.
4. 승인을 받아 지정한 구역의 면적의 10퍼센트의 범위안에서 면적을 증감시키는 경우에는 따로 승인을 받지 않아도 된다.
5. 지정된 구역을 변경하거나 해제하려면 도시 · 군관리계획의 입안권자의 의견을 들어야 한다.

정답 및 해설

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제8조 제4항 제2호는 **보전관리지역·생산관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역**에서 농업진흥지역, 수변구역, **「수도법」에 따른 상수원보호구역**, 생태·경관보전지역 등을 지정하려는 경우에는 협의나 **승인을 받지 않는다**고 규정한다. 따라서 농림지역에서 상수원보호구역을 지정할 때 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다는 설명은 옳지 않다.
반면 승인 대상 면적은 **1제곱킬로미터** 이상이고(같은 법 시행령 제5조 제1항), 도시·군기본계획에 반영된 경우와 승인받은 구역 면적의 **10퍼센트 범위** 내 증감은 승인이 면제되며, 구역등을 변경·해제하려면 도시·군관리계획 입안권자의 의견을 들어야 한다(같은 법 제8조 제4항·제6항).

문제 43

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 도시 · 군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 도시 · 군기본계획의 내용이 우선한다.
2. 도시 · 군기본계획의 수립권자가 생활권계획을 따로 수립한 때에는 해당 계획이 수립된 생활권에 대해서는 도시 · 군관리계획이 수립된 것으로 본다.
3. 시장 · 군수가 미리 지방의회의 의견을 들어 수립한 도시 · 군기본계획의 경우 도지사는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 해당 계획을 승인할 수 있다.
4. 주민은 공공청사의 설치에 관한 사항에 대하여 도시 · 군관리계획의 입안권자에게 그 계획의 입안을 제안할 수 있다.
5. 광역도시계획이나 도시 · 군기본계획을 수립할 때 도시 · 군관리계획을 함께 입안할 수 없다.

정답 및 해설

국토계획법상 주민(이해관계자 포함)은 기반시설의 설치 · 정비 · 개량, 지구단위계획구역의 지정 및 지구단위계획의 수립 · 변경 등에 관한 사항에 대하여 도시 · 군관리계획 입안권자에게 그 계획의 입안을 제안할 수 있다. **공공청사**는 기반시설(공공 · 문화체육시설)의 하나이므로 "주민은 공공청사의 설치에 관한 사항에 대하여 입안을 제안할 수 있다"는 옳다.
반면 도시 · 군기본계획의 내용이 광역도시계획의 내용과 다를 때에는 도시 · 군기본계획이 아니라 **광역도시계획의 내용이 우선**한다.

문제 44

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군관리계획의 결정에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 도시 · 군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 다음 날부터 발생한다.
2. 시가화조정구역의 지정에 관한 도시 · 군관리계획 결정 당시 이미 사업에 착수한 자는 그 결정에도 불구하고 신고 없이 그 사업을 계속할 수 있다.
3. 국토교통부장관이 도시 · 군관리계획을 직접 입안한 경우에는 시 · 도지사가 지형도면을 작성하여야 한다.
4. 시장 · 군수가 입안한 지구단위계획의 수립에 관한 도시 · 군관리계획은 시장 · 군수의 신청에 따라 도지사가 결정한다.
5. 시 · 도지사는 국가계획과 관련되어 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시 · 군관리계획을 변경하려면 미리 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

정답 및 해설

국토교통부장관이 국가계획과 관련하여 직접 입안 · 결정한 도시 · 군관리계획을 시 · 도지사가 변경하려는 경우에는 **미리 국토교통부장관과 협의**하여야 하므로 이를 서술한 지문이 옳은 설명이다.

- 도시 · 군관리계획 결정의 효력은 지형도면을 고시한 날의 **다음 날이 아니라 그날부터** 발생한다.
- 시가화조정구역 지정 당시 이미 사업에 착수한 자는 사업을 계속할 수 있으나 **고시일부터 3개월 이내에 신고**하여야 한다.
- 지구단위계획에 관한 도시 · 군관리계획은 도지사가 아니라 **시장 · 군수가 직접 결정**하는 것이 원칙이다.

문제 45

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 해당 구역으로 지정되면 「건축법」제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 보는 구역을 모두 고른 것은?

ㄱ. 도시혁신구역
ㄴ. 복합용도구역
ㄷ. 시가화조정구역
ㄹ. 도시자연공원구역

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제83조의3 제2항은 **도시혁신구역**으로 지정된 지역은 「건축법」 제69조에 따른 **특별건축구역으로 지정된 것으로 본다**고 규정하고, 제83조의4는 이를 **복합용도구역**에 준용한다.
따라서 ㄱ·ㄴ이 해당하고, ㄷ 시가화조정구역과 ㄹ 도시자연공원구역에는 이러한 의제 규정이 없다.

문제 46

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 도시 · 군계획시설(이하 '시설'이라 함)에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 시설결정의 고시일부터 10년 이내에 실시계획의 인가만 있고 시설사업이 진행되지 아니하는 경우 그 부지의 소유자는 그 토지의 매수를 청구할 수 있다.
2. 공동구가 설치된 경우 쓰레기수송관은 공동구협의회의 심의를 거쳐야 공동구에 수용할 수 있다.
3. 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구가 200만제곱미터를 초과하는 경우에는 공동구를 설치하여야 한다.
4. 시설결정의 고시일부터 20년이 지날 때까지 시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 시설결정은 20년이 되는 날에 효력을 잃는다.
5. 시설결정의 고시일부터 10년 이내에 시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 부지 내에 건물만을 소유한 자도 시설결정 해제를 위한 도시 · 군관리계획 입안을 신청할 수 있다.

정답 및 해설

「택지개발촉진법」에 따른 택지개발지구를 비롯해 도시개발구역 · 정비구역 등 국토계획법령이 정한 지역 · 지구의 면적이 **200만제곱미터를 초과**하는 경우 그 지역에서 개발사업을 시행하는 자는 **공동구를 설치**하여야 하므로 ③이 옳다. ① 시설결정 고시일부터 10년 이내라도 이미 **실시계획의 인가**를 받아 사업이 진행 중인 경우에는 매수청구 대상에서 제외되고, ④ 시설결정은 고시일부터 20년이 지나면 **그 다음 날** 효력을 잃는다.

문제 47

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가(이하 '허가'라 함)에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 도시 · 군계획사업에 의하여 10층 이상의 건축물을 건축하려는 경우에는 허가를 받아야 한다.
2. 건축물의 건축에 대한 허가를 받은 자가 그 건축을 완료하고 「건축법」에 따른 건축물의 사용승인을 받은 경우 허가권자의 준공검사를 받지 않아도 된다.
3. 허가를 받은 건축물의 연면적을 5퍼센트 범위에서 축소하려는 경우에는 허가권자에게 미리 신고하여야 한다.
4. 허가의 신청이 있는 경우 특별한 사유가 없으면 도시계획위원회의 심의 또는 기타 협의 기간을 포함하여 15일 이내에 허가 또는 불허가의 처분을 하여야 한다.
5. 국토교통부장관이 지구단위계획구역으로 지정된 지역에 대하여 허가의 제한을 연장하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.

정답 및 해설

개발행위허가를 받은 자가 건축물의 건축을 완료하고 「건축법」에 따른 **사용승인**을 받으면 개발행위허가에 대한 **준공검사를 받은 것으로 의제**되어 별도의 준공검사가 필요 없으므로 ②가 옳다. ① 도시 · 군계획사업으로 시행하는 건축행위는 개발행위허가 대상에서 **제외**되고, ③ 허가받은 건축물의 연면적을 5퍼센트 범위에서 축소하는 것은 경미한 변경으로 **별도 신고 없이** 가능하다.

문제 48

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 용도지역에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 용도지역은 토지를 경제적 · 효율적으로 이용하기 위하여 필요한 경우 서로 중복되게 지정할 수 있다.
2. 용도지역은 필요한 경우 도시 · 군기본계획으로 결정할 수 있다.
3. 주민은 상업지역에 산업 · 유통개발진흥지구를 지정하여 줄 것을 내용으로 하는 도시 · 군관리계획의 입안을 제안할 수 있다.
4. 바다인 공유수면의 매립구역이 둘 이상의 용도지역과 이웃하고 있는 경우 그 매립구역은 이웃하고 있는 가장 큰 용도지역으로 지정된 것으로 본다.
5. 관리지역에서 「농지법」에 따른 농업진흥지역으로 지정 · 고시된 지역은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 농림지역으로 결정 · 고시된 것으로 본다.

정답 및 해설

관리지역 중 「농지법」에 따라 **농업진흥지역**으로 지정 · 고시된 지역은 국토계획법상 **농림지역**으로 결정 · 고시된 것으로 의제되므로 ⑤가 옳다. ① 용도지역은 서로 **중복 지정될 수 없고**, ② 용도지역은 도시 · 군기본계획이 아니라 **도시 · 군관리계획**으로 결정한다.

문제 49

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 기반시설부담구역에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 공원의 이용을 위하여 필요한 편의시설은 기반시설부담구역에 설치가 필요한 기반시설에 해당하지 않는다.
2. 기반시설부담구역에서 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 기존 건축물의 건축연면적을 포함하는 건축행위를 기반시설설치비용의 부과대상으로 한다.
3. 지구단위계획을 수립한 경우에는 기반시설설치계획을 수립한 것으로 본다.
4. 기반시설부담구역 내에서 신축된 「건축법 시행령」상의 종교집회장은 기반시설설치비용의 부과대상이다.
5. 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 개발행위허가의 제한을 연장할 수 없다.

정답 및 해설

기반시설부담구역이 지정되면 **특별시장 · 광역시장 · 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 또는 군수**가 기반시설설치계획을 수립하여 이를 도시 · 군관리계획에 반영하여야 하는데, 해당 구역에 대하여 이미 **지구단위계획을 수립한 경우**에는 그 계획에 기반시설에 관한 사항이 담기므로 기반시설설치계획을 수립한 것으로 본다. 따라서 "지구단위계획을 수립한 경우에는 기반시설설치계획을 수립한 것으로 본다"가 옳다.

- 기존 건축물을 철거하고 신축하는 경우에는 **기존 건축물의 건축연면적을 초과하는 부분**만 기반시설설치비용의 부과대상이 된다.
- 기반시설부담구역으로 지정된 지역에 대해서는 개발행위허가의 제한을 **1회에 한하여 2년까지 연장**할 수 있다.

문제 50

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발진흥지구를 세분하여 지정할 수 있는 지구에 해당하지 않는 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 주거개발진흥지구
2. 중요시설물개발진흥지구
3. 복합개발진흥지구
4. 특정개발진흥지구
5. 관광 · 휴양개발진흥지구

정답 및 해설

국토계획법 시행령상 개발진흥지구는 **주거개발진흥지구 · 산업 · 유통개발진흥지구 · 관광 · 휴양개발진흥지구 · 복합개발진흥지구 · 특정개발진흥지구**의 다섯 가지로 세분되며, ② "중요시설물개발진흥지구"라는 명칭의 지구는 국토계획법령상 존재하지 않으므로 개발진흥지구의 세분 유형에 해당하지 않는다.

문제 51

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발밀도관리구역에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 개발밀도관리구역의 변경고시는 당해 지방자치단체의 공보에 게재하는 방법에 의한다.
2. 개발밀도관리구역으로 지정될 수 있는 지역에 농림지역은 포함되지 않는다.
3. 개발밀도관리구역의 지정은 해당 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 심의대상이다.
4. 개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 건폐율의 최대한도의 50퍼센트 범위에서 건폐율을 강화하여 적용한다.
5. 개발밀도관리구역은 기반시설부담구역으로 지정될 수 없다.

정답 및 해설

개발밀도관리구역에서는 해당 용도지역에 적용되는 **용적률 최대한도의 50퍼센트 범위**에서 용적률을 강화하여 적용하므로(국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제66조 제2항, 같은 법 시행령 제62조 제1항), 건폐율을 강화한다는 설명은 옳지 않다.
나머지는 옳다. 지정·변경 고시는 **해당 지방자치단체의 공보에 게재**하는 방법에 의하고(시행령 제62조 제2항), 지정 대상은 **주거·상업 또는 공업지역**이므로 농림지역은 제외되며(법 제66조 제1항), 지정·변경 시 해당 지방자치단체에 설치된 **지방도시계획위원회의 심의**를 거쳐야 한다(법 제66조 제3항).

문제 52

국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 성장관리계획구역에서 30퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 건폐율을 완화하여 적용할 수 있는 지역이 아닌 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 생산관리지역
2. 생산녹지지역
3. 보전녹지지역
4. 자연녹지지역
5. 농림지역

정답 및 해설

국토계획법령상 **성장관리계획구역**에서는 계획관리지역의 경우 건폐율을 **50퍼센트 이하** 범위, 생산관리지역·생산녹지지역·자연녹지지역·농림지역의 경우 **30퍼센트 이하** 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 완화 적용할 수 있다.
반면 **보전녹지지역**은 개발을 엄격히 제한하는 보전 목적의 용도지역이어서 건폐율 완화 대상에서 제외되므로, ③ 보전녹지지역이 30퍼센트 이하 범위의 완화 대상에 해당하지 않는다.

문제 53

도시개발법령상 환지 방식의 도시개발사업에 대한 개발계획 수립에 필요한 동의자의 수를 산정하는 방법으로 옳은 것은?

1. 도시개발구역의 토지면적을 산정하는 경우: 국공유지를 제외하고 산정할 것
2. 1인이 둘 이상 필지의 토지를 단독으로 소유한 경우: 필지의 수에 관계없이 토지 소유자를 1인으로 볼 것
3. 둘 이상 필지의 토지를 소유한 공유자가 동일한 경우: 공유자 각각을 토지 소유자 1인으로 볼 것
4. 1필지의 토지 소유권을 여럿이 공유하는 경우: 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 구분소유자인지 여부와 관계없이 다른 공유자의 동의를 받은 대표공유자 1인을 해당 토지 소유자로 볼 것
5. 도시개발구역의 지정이 제안된 후부터 개발계획이 수립되기 전까지의 사이에 토지 소유자가 변경된 경우: 변경된 토지 소유자의 동의서를 기준으로 할 것

정답 및 해설

도시개발법령상 환지 방식 도시개발사업의 개발계획 수립 동의자 수를 산정할 때, **1인이 둘 이상 필지의 토지를 단독으로 소유한 경우에는 필지 수와 관계없이 토지 소유자를 1인으로 산정**한다.
참고로 토지면적을 산정할 때는 국공유지를 **포함**하여 산정하므로 ① 국공유지를 제외한다는 설명은 옳지 않고, 둘 이상 필지를 소유한 공유자가 동일한 경우에는 그 공유자들을 대표하는 **대표공유자 1인**으로 산정하므로 ③의 설명도 틀리다.

문제 54

도시개발법령상 수용 또는 사용 방식으로 시행하는 도시개발사업의 시행자로 지정될 수 없는 자는?

1. 「한국철도공사법」에 따른 한국철도공사
2. 지방자치단체
3. 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사
4. 도시개발구역의 국공유지를 제외한 토지면적의 3분의 2이상을 소유한 자
5. 도시개발구역의 토지 소유자가 도시개발을 위하여 설립한 조합

정답 및 해설

도시개발법령상 **수용 또는 사용 방식**으로 시행하는 도시개발사업의 시행자는 국가·지방자치단체, 공공기관, 정부출연기관, 지방공사, 토지 면적의 3분의 2 이상을 소유한 토지소유자 등 법령이 정한 자로 한정된다.
이 중 **도시개발구역의 토지 소유자가 설립한 조합**은 수용권이 인정되지 않아 **환지 방식**의 사업에서만 시행자로 지정될 수 있고, 수용 또는 사용 방식의 시행자로는 지정될 수 없다.

문제 55

도시개발법령상 한국토지주택공사가 발행하려는 토지상환채권의 발행계획에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

1. 보증기관 및 보증의 내용
2. 토지가격의 추산방법
3. 상환대상지역 또는 상환대상토지의 용도
4. 토지상환채권의 발행가액 및 발행시기
5. 토지상환채권의 발행총액

정답 및 해설

도시개발법령상 한국토지주택공사와 같은 **공공법인**이 토지상환채권을 발행하는 경우에는 별도의 지급보증 없이 발행할 수 있어, 발행계획에 **보증기관 및 보증의 내용**을 포함할 필요가 없다(민간 시행자가 발행하는 경우에 한하여 보증 관련 사항이 요구된다).
반면 토지가격의 추산방법·상환대상지역 또는 토지의 용도·발행가액 및 발행시기·발행총액은 발행계획에 공통으로 포함되어야 하는 사항이다.

문제 56

도시개발법령상 환지 방식에 의한 사업 시행에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 행정청이 아닌 시행자가 환지 계획을 작성하여 인가를 신청하려는 경우 토지 소유자와 임차권자등에게 환지계획의 기준 및 내용 등을 알려야 한다.
2. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 대지사용권에 해당하는 토지지분은 분할환지할 수 없다.
3. 환지 예정지가 지정되면 종전의 토지의 소유자는 환지예정지 지정의 효력발생일부터 환지처분이 공고되는 날까지 종전의 토지를 사용할 수 없다.
4. 도시개발사업으로 임차권의 목적인 토지의 이용이 방해를 받아 종전의 임대료가 불합리하게 된 경우라도, 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터는 임대료 감액을 청구할 수 없다.
5. 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어진 지역권은 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

정답 및 해설

도시개발법령상 도시개발사업의 시행으로 임차권 목적 토지의 이용이 방해되어 종전의 임대료 등이 불합리하게 된 경우, 임차권자 등은 **장래에 관하여 임대료 등의 감액을 청구**할 수 있고, 이 권리가 환지처분 공고일 다음 날부터 당연히 소멸한다는 규정은 없다.
이와 달리 도시개발사업 시행으로 행사할 이익이 없어진 **지역권**은 환지처분 공고일이 끝나는 때에 소멸하도록 명시되어 있어, 양자의 취급이 다르다.

문제 57

도시개발법령상 도시개발사업 조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 조합을 설립하려면 도시개발구역의 토지 소유자 10명이상이 정관을 작성하여 지정권자에게 조합 설립의 인가를 받아야 한다.
2. 조합이 설립인가를 받은 사항 중 청산에 관한 사항을 변경하려는 경우에는 지정권자에게 신고하여야 한다.
3. 다른 조합원으로부터 해당 도시개발구역에 그가 가지고 있는 토지 소유권 전부를 이전 받은 조합원은 정관으로 정하는 바에 따라 본래의 의결권과는 별도로 그 토지소유권을 이전한 조합원의 의결권을 승계할 수 있다.
4. 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 두어야 한다.
5. 조합의 임원으로 선임된 자가 금고 이상의 형을 선고받으면 그 날부터 임원의 자격을 상실한다.

정답 및 해설

도시개발법령상 다른 조합원으로부터 해당 도시개발구역 내 토지 소유권 전부를 이전받은 조합원은 **정관으로 정하는 바에 따라** 원래 자신의 의결권과 별도로 그 토지소유권을 이전한 조합원의 의결권을 **승계**할 수 있다.
참고로 조합 설립 인가에는 토지 소유자 **7명 이상**의 동의가 필요하므로(① 10명이 아님), 대의원회는 조합원 총수가 일정 수 이상인 경우 임의로 둘 수 있는 기관이다.

문제 58

도시개발법령상 도시개발구역지정 이후 지정권자가 도시개발사업의 시행방식을 변경할 수 있는 경우를 모두 고른 것은?
(단, 시행자는 국가이며, 시행방식변경을 위한 다른 요건은 모두 충족됨)

ㄱ. 수용 또는 사용방식에서 전부 환지 방식으로의 변경
ㄴ. 수용 또는 사용방식에서 혼용방식으로의 변경
ㄷ. 혼용방식에서 전부 환지 방식으로의 변경
ㄹ. 전부 환지 방식에서 혼용방식으로의 변경

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄱ, ㄹ
3. ㄴ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

「도시개발법」 제21조 제2항은 도시개발구역 지정 이후 **지정권자가 시행방식을 변경할 수 있는 경우**를 한정적으로 열거한다. 국가 등 공공시행자가 **수용 또는 사용방식에서 전부 환지 방식으로**(ㄱ), **수용 또는 사용방식에서 혼용방식으로**(ㄴ), **혼용방식에서 전부 환지 방식으로**(ㄷ) 변경하는 경우가 이에 해당한다. 반대로 **전부 환지 방식에서 혼용방식으로**의 변경(ㄹ)은 인정되지 않으므로 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ이 옳다.

문제 59

도시 및 주거환경정비법령상 "토지등소유자"에 해당하지 않는 자는?

1. 주거환경개선사업 정비구역에 위치한 건축물의 소유자
2. 재개발사업 정비구역에 위치한 토지의 지상권자
3. 재개발사업 정비구역에 위치한 건축물의 소유자
4. 재건축사업 정비구역에 위치한 건축물 및 그 부속토지의 소유자
5. 재건축사업 정비구역에 위치한 건축물 부속토지의 지상권자

정답 및 해설

도시 및 주거환경정비법령상 "토지등소유자"는 주거환경개선사업·재개발사업의 경우 정비구역 내 토지 또는 건축물의 소유자 및 그 **지상권자**를 포함하지만, **재건축사업**의 경우에는 정비구역 내 건축물 및 그 부속토지의 **소유자**만 해당하고 지상권자는 제외된다.
따라서 재건축사업 정비구역 내 건축물 부속토지의 지상권자는 토지등소유자에 해당하지 않는다.

문제 60

도시 및 주거환경정비법령상 임대주택 및 주택규모별 건설비율에 관한 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?
정비계획의 입안권자는 주택수급의 안정과 저소득 주민의 입주기회 확대를 위하여 정비사업으로 건설하는 주택에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 국토교통부장관이 정하여 고시하는 임대주택 및 주택규모별 건설비율 등을 정비계획에 반영하여야 한다.
1. 「주택법」에 따른 국민주택규모의 주택이 전체 세대수의 100분의 (ㄱ) 이하에서 대통령령으로 정하는 범위
2. 공공임대주택 및 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 민간임대주택이 전체 세대수 또는 전체 연면적의 100분의 (ㄴ) 이하에서 대통령령으로 정하는 범위

1. ㄱ: 80, ㄴ: 20
2. ㄱ: 80, ㄴ: 30
3. ㄱ: 80, ㄴ: 50
4. ㄱ: 90, ㄴ: 30
5. ㄱ: 90, ㄴ: 50

정답 및 해설

「도시 및 주거환경정비법」 제10조 제1항은 정비계획의 입안권자가 정비계획에 반영해야 할 건설비율의 상한을 정한다. **국민주택규모의 주택**은 **전체 세대수의 100분의 90 이하**(ㄱ), **임대주택**은 **전체 세대수 또는 전체 연면적의 100분의 30 이하**(ㄴ)에서 대통령령으로 정하는 범위이므로 ④ ㄱ: 90, ㄴ: 30이 옳다.

문제 61

도시 및 주거환경정비법령상 정비사업의 시행방법으로 허용되지 않는 것은?

1. 주거환경개선사업: 환지로 공급하는 방법
2. 주거환경개선사업: 인가받은 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설 · 복리시설을 건설하여 공급하는 방법
3. 재개발사업: 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법
4. 재개발사업: 환지로 공급하는 방법
5. 재건축사업: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 일반주거지역인 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 「건축법」에 따른 오피스텔을 건설하여 공급하는 방법

정답 및 해설

도시정비법상 **재건축사업**은 정비구역에서 인가받은 관리처분계획에 따라 건축물을 건설하여 공급하는 방법으로 하되, 이때 **「건축법」상 오피스텔**을 건설·공급하는 것은 **준주거지역 및 상업지역**에서만 허용되고 그 연면적도 전체 건축물 연면적의 **100분의 30 이하**여야 한다. 따라서 ⑤ 일반주거지역인 정비구역에서 오피스텔을 건설·공급하는 방법은 허용되지 않는다.
반면 **주거환경개선사업**은 ① 환지로 공급하는 방법과 ② 관리처분계획에 따라 주택 및 부대시설·복리시설을 건설·공급하는 방법이, **재개발사업**은 ③ 관리처분계획에 따른 건축물 건설·공급과 ④ 환지로 공급하는 방법이 모두 법정 시행방법이다.

문제 62

도시 및 주거환경정비법령상 조합설립 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 재개발조합이 조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 때에는 시장 · 군수등은 직접 정비사업을 시행할 수 있다.
2. 재개발사업의 추진위원회가 조합을 설립하려면 토지등소유자의 3분의 2 이상 및 토지면적의 2분의 1 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다.
3. 토지등소유자가 30인 미만인 경우 토지등소유자는 조합을 설립하지 아니하고 재개발사업을 시행할 수 있다.
4. 조합은 재개발조합설립인가를 받은 때에도 토지등소유자에게 그 내용을 통지하지 아니한다.
5. 추진위원회는 조합설립인가 후 지체 없이 추정분담금에관한 정보를 토지등소유자에게 제공하여야 한다.

정답 및 해설

도시정비법령상 조합이 **조합설립인가를 받은 날부터 3년 이내**에 사업시행계획인가를 신청하지 아니한 경우는 시장·군수등이 직접 정비사업을 시행하거나 지정개발자를 사업시행자로 지정할 수 있는 사유에 해당한다. 조합설립 동의요건은 토지등소유자의 **4분의 3 이상** 및 토지면적의 2분의 1 이상 동의이므로 ②는 틀리고, 재개발사업에서 조합을 설립하지 않고 토지등소유자가 직접 시행할 수 있는 경우는 토지등소유자가 **20인 미만**인 때이므로 ③도 옳지 않다.

문제 63

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행계획의 통합심의에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 「경관법」에 따른 경관 심의는 통합심의 대상이 아니다.
2. 시장 · 군수등은 특별한 사유가 없으면 통합심의 결과를 반영하여 사업시행계획을 인가하여야 한다.
3. 통합심의를 거친 경우 해당 사항에 대한 조정 또는 재정을 거친 것으로 보지 아니한다.
4. 통합심의위원회 위원장은 위원 중에서 호선한다.
5. 사업시행자는 통합심의를 신청할 수 없다.

정답 및 해설

도시정비법령상 사업시행계획 인가와 관련한 통합심의를 거친 경우, 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 그 통합심의 결과를 반영하여 사업시행계획을 인가하여야 한다. 통합심의는 경관 심의 등 관계 법령에 따른 여러 심의를 하나의 절차로 통합하여 진행하는 제도이고, 통합심의를 거친 사항은 다른 법률에 따른 조정·재정 등을 거친 것으로 본다.

문제 64

도시 및 주거환경정비법령상 사업시행자가 관리처분계획이 인가 · 고시된 다음 날부터 90일 이내에 손실보상 협의를 하여야 하는 토지등소유자를 모두 고른 것은? (단, 분양신청기간 종료일의 다음 날부터 협의를 시작할 수 있음)

ㄱ. 분양신청기간 내에 분양신청을 하지 아니한 자
ㄴ. 인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자
ㄷ. 분양신청기간 종료 후에 분양신청을 철회한 자

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

「도시 및 주거환경정비법」 제73조 제1항은 관리처분계획 인가·고시 다음 날부터 **90일 이내**에 손실보상 협의를 해야 하는 상대방으로 **분양신청을 하지 아니한 자**(ㄱ), 분양신청기간 **종료 이전**에 분양신청을 철회한 자, 분양신청을 할 수 없는 자, **인가된 관리처분계획에 따라 분양대상에서 제외된 자**(ㄴ)를 규정한다. ㄷ은 철회 시점이 **분양신청기간 종료 후**여서 위 각 호에 해당하지 않으므로 ② ㄱ, ㄴ이 옳다.

문제 65

주택법령상 "기간시설"에 해당하지 않는 것은?

1. 전기시설
2. 통신시설
3. 상하수도
4. 어린이놀이터
5. 지역난방시설

정답 및 해설

주택법령상 "기간시설"이란 **도로·상하수도·전기시설·통신시설·가스시설·지역난방시설** 등을 말한다. **어린이놀이터**는 주민의 생활복리를 위한 **복리시설**에 해당할 뿐 기간시설에는 포함되지 않는다.

문제 66

주택법령상 사업계획의 승인 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 승인받은 사업계획 중 공공시설 설치계획의 변경이 필요한 경우에는 사업계획승인권자로부터 변경승인을 받지 않아도 된다.
2. 주택건설사업계획에는 부대시설 및 복리시설의 설치에 관한 계획 등이 포함되어야 한다.
3. 주택건설사업을 시행하려는 자는 전체 세대수가 600세대 이상인 주택단지를 공구별로 분할하여 주택을 건설 · 공급할 수 있다.
4. 주택건설사업계획의 승인을 받으려는 한국토지주택공사는 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하지 않아도 된다.
5. 사업주체는 입주자 모집공고를 한 후 사업계획변경승인을 받은 경우에는 14일 이내에 문서로 입주예정자에게 그 내용을 통보하여야 한다.

정답 및 해설

주택법령상 사업계획승인권자로부터 승인받은 사업계획 중 **공공시설 설치계획을 변경**하려는 경우는 경미한 사항의 변경(신고)에 해당하지 않아 원칙적으로 **변경승인**을 받아야 한다.
나머지 보기는 모두 옳은 설명이다.

- 부대시설·복리시설 설치계획을 포함하는 주택건설사업계획 내용
- 600세대 이상 주택단지의 공구별 분할 건설·공급
- 한국토지주택공사가 사업계획승인 신청 시 대지 소유권 확보를 갖추지 않아도 되는 특례
- 입주자 모집공고 후 사업계획변경승인 시 14일 이내 통보의무

문제 67

주택법령상 수직증축형 리모델링의 허용 요건에 관한 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

시행령 제13조 ① 법 제2조제25호다목1)에서 "대통령령으로 정하는 범위"란 다음 각 호의 구분에 따른 범위를 말한다.

1. 수직으로 증축하는 행위(이하 "수직증축형 리모델링"이라 한다)의 대상이 되는 기존 건축물의 층수가 (ㄱ)층 이상인 경우: (ㄴ)개층
2. 수직증축형 리모델링의 대상이 되는 기존 건축물의 층수가 (ㄷ)층 이하인 경우: (ㄹ)개층

1. ㄱ: 10, ㄴ: 3, ㄷ: 9, ㄹ: 2
2. ㄱ: 10, ㄴ: 4, ㄷ: 9, ㄹ: 3
3. ㄱ: 15, ㄴ: 3, ㄷ: 14, ㄹ: 2
4. ㄱ: 15, ㄴ: 4, ㄷ: 14, ㄹ: 3
5. ㄱ: 20, ㄴ: 5, ㄷ: 19, ㄹ: 4

정답 및 해설

「주택법 시행령」 제13조 제1항은 수직증축형 리모델링으로 허용되는 증축 범위를 기존 건축물의 층수에 따라 구분한다. 층수가 **15층 이상**이면 **3개층**, **14층 이하**이면 **2개층**까지 허용되므로 ③ ㄱ: 15, ㄴ: 3, ㄷ: 14, ㄹ: 2가 옳다.

문제 68

주택법령상 주택의 건설에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 조례는 고려하지 않음)

1. 하나의 건축물에는 단지형 연립주택 또는 단지형 다세대주택과 소형 주택을 함께 건축할 수 없다.
2. 국토교통부장관이 적정한 주택수급을 위하여 필요하다고 인정하는 경우, 고용자가 건설하는 주택에 대하여 국민주택규모로 건설하게 할 수 있는 비율은 주택의 75퍼센트 이하이다.
3. 「주택법」에 따라 건설사업자로 간주하는 등록사업자는 주택건설사업계획승인을 받은 주택의 건설공사를 시공할 수 없다.
4. 장수명 주택의 인증기준 · 인증절차 및 수수료 등은 「주택공급에 관한 규칙」으로 정한다.
5. 국토교통부장관은 바닥충격음 성능등급을 인정받은 제품이 인정받은 내용과 다르게 판매 · 시공한 경우에 해당하면 그 인정을 취소하여야 한다.

정답 및 해설

주택법령상 도시형 생활주택은 소형 주택, 단지형 연립주택, 단지형 다세대주택으로 구분되고, 원칙적으로 하나의 건축물에 서로 다른 유형의 도시형 생활주택을 함께 건축할 수 없다. 따라서 하나의 건축물에 단지형 연립주택 또는 단지형 다세대주택과 소형 주택을 함께 건축할 수 없다는 설명이 옳다.

문제 69

주택법령상 사전방문 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 사전방문한 입주예정자가 보수공사 등 적절한 조치를 요청한 사항이 하자가 아니라고 판단하는 사업주체는 사용검사권자에게 하자 여부를 확인해줄 것을 요청할 수 있다.
2. 사업주체는 사전방문을 주택공급계약에 따라 정한 입주지정기간 시작일 60일 전까지 1일 이상 실시해야 한다.
3. 사업주체가 사전방문을 실시하려는 경우, 사용검사권자에 대한 사전방문계획의 제출은 사전방문기간 시작일 1개월 전까지 해야 한다.
4. 사용검사권자는 사업주체로부터 하자 여부의 확인 요청을 받은 날부터 7일 이내에 하자 여부를 확인하여 해당사업주체에게 통보해야 한다.
5. 보수공사 등의 조치계획을 수립한 사업주체는 사전방문기간의 종료일부터 7일 이내에 사용검사권자에게 해당조치계획을 제출해야 한다.

정답 및 해설

「주택법」상 사전방문은 사업주체가 주택공급계약에 따라 정한 **입주지정기간 시작일 45일 전까지 2일 이상** 실시해야 하므로, 60일 전까지 1일 이상이라는 설명은 틀리다.

- 사전방문계획은 **사전방문기간 시작일 1개월 전까지** 사용검사권자에게 제출해야 한다.
- 조치계획을 수립한 사업주체는 **사전방문기간 종료일부터 7일 이내**에 이를 제출한다(시행령 제53조의2 제3항).
- 사용검사권자는 하자 여부 확인 요청을 받은 날부터 **7일 이내**에 확인하여 통보해야 한다(시행령 제53조의3 제3항).

문제 70

주택법령상 입주자저축에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 입주자저축정보를 제공하는 입주자저축취급기관의 장은 입주자저축정보의 명의인이 요구하더라도 입주자저축정보의 제공사실을 통보하지 아니할 수 있다.

② 국토교통부장관으로부터 「주택법」에 따라 입주자저축정보의 제공 요청을 받은 입주자저축취급기관의 장은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에도 불구하고 입주자저축정보를 제공하여야 한다.

③ "입주자저축"이란 국민주택과 민영주택을 공급받기 위하여 가입하는 주택청약종합저축을 말한다.

④ 국토교통부장관은 입주자저축의 납입방식 · 금액 및 조건 등에 필요한 사항에 관한 국토교통부령을 제정하거나 개정할 때에는 기획재정부장관과 미리 협의해야 한다.

⑤ 입주자저축은 한 사람이 한 계좌만 가입할 수 있다.

정답 및 해설

주택법상 입주자저축정보를 제공한 **입주자저축취급기관의 장**은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에도 불구하고 그 **제공사실을 명의인에게 통보하지 아니할 수 있으나, 명의인이 요구할 때에는 통보하여야 한다**. 따라서 명의인이 요구하더라도 통보하지 아니할 수 있다는 ①은 틀린 설명이다.
나머지는 모두 옳다 — ② 국토교통부장관의 제공 요청을 받은 취급기관의 장은 금융실명법에도 불구하고 정보를 제공하여야 하고, ③ 입주자저축은 국민주택과 민영주택을 공급받기 위하여 가입하는 **주택청약종합저축**이며, ⑤ **한 사람이 한 계좌만** 가입할 수 있다.

문제 71

주택법령상 「주택공급에 관한 규칙」으로 정하는 사항을 모두 고른 것은?

ㄱ. 법 제54조에 따른 주택의 공급
ㄴ. 법 제57조에 따른 분양가격 산정방식
ㄷ. 법 제60조에 따른 견본주택의 건축기준
ㄹ. 법 제65조제5항에 따른 입주자자격 제한

1. ㄱ, ㄴ, ㄷ
2. ㄱ, ㄴ, ㄹ
3. ㄱ, ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

주택법상 "주택공급에 관한 규칙"에는 **주택의 공급**(법 제54조), **견본주택의 건축기준**(법 제60조), **입주자자격 제한**(법 제65조제5항) 등 주택 공급 절차에 관한 사항이 위임되어 있다. 반면 **분양가격 산정방식**(법 제57조)은 "주택공급에 관한 규칙"이 아니라 별도의 국토교통부령(공동주택 분양가격의 산정 등에 관한 규칙)으로 정해지므로 ㄴ은 제외된다. 따라서 ㄱ, ㄷ, ㄹ만 해당한다.

문제 72

건축법령상 건축물의 "대수선"에 해당하지 않는 것은? (단, 건축물의 증축 · 개축 또는 재축에 해당하지 않음)

1. 보를 두 개 변경하는 것
2. 기둥을 세 개 수선하는 것
3. 내력벽의 벽면적을 30제곱미터 수선하는 것
4. 특별피난계단을 변경하는 것
5. 다세대주택의 세대 간 경계벽을 증설하는 것

정답 및 해설

대수선이란 증축 · 개축 · 재축에 해당하지 않으면서 건축물의 주요구조부를 수선 · 변경하거나 외부형태를 변경하는 것으로, 건축법 시행령상 **보**는 증설 · 해체하거나 **세 개 이상** 수선 또는 변경하는 경우에 대수선에 해당한다. "보를 두 개 변경하는 것"은 세 개 미만이므로 대수선의 요건을 충족하지 못한다.
반면 기둥(세 개 이상 수선), 내력벽(벽면적 30제곱미터 수선), 특별피난계단의 변경, 다세대주택 세대간 경계벽의 증설은 각각의 대수선 기준을 충족하여 대수선에 해당한다.

문제 73

건축법령상 대지의 조경 등의 조치를 하지 아니할 수 있는 건축물이 아닌 것은? (단, 가설건축물은 제외하고, 건축법령상 특례, 기타 강화 · 완화조건 및 조례는 고려하지 않음)

1. 녹지지역에 건축하는 건축물
2. 면적 4천 제곱미터인 대지에 건축하는 공장
3. 연면적의 합계가 1천 제곱미터인 공장
4. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 관리지역(지구단위계획구역으로 지정된 지역이 아님)의 건축물
5. 주거지역에 건축하는 연면적의 합계가 1천500제곱미터인 물류시설

정답 및 해설

건축법 시행령상 대지의 조경 의무가 면제되는 건축물에는 녹지지역의 건축물, 면적 5천제곱미터 미만 대지의 공장, 연면적 1천500제곱미터 미만인 공장, 지구단위계획구역이 아닌 관리지역의 건축물, 그리고 **주거지역 · 상업지역을 제외한** 지역에 건축하는 연면적 1천500제곱미터 미만인 물류시설 등이 있다. ⑤ "주거지역에 건축하는 물류시설"은 예외 적용 지역(주거지역 · 상업지역 제외)에서 빠지므로 조경 조치를 면제받을 수 없다.

문제 74

건축법령상 공개공지등에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 건축법령상 특례, 기타 강화 · 완화조건은 고려하지 않음)

1. 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정되어 지정 · 공고된 지역에는 공개공지등을 설치할 수 없다.
2. 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 없다.
3. 공개공지등을 설치할 때에는 모든 사람들이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있도록 긴 의자 또는 조경시설 등 건축조례로 정하는 시설을 설치해야 한다.
4. 공개공지등에는 건축조례로 정하는 바에 따라 연간 최장 90일의 기간 동안 주민들을 위한 문화행사를 열거나 판촉활동을 할 수 있다.
5. 울타리나 담장 등 시설의 설치 또는 출입구의 폐쇄 등을 통하여 공개공지등의 출입을 제한한 경우 지체 없이 관할 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다.

정답 및 해설

건축법 시행령상 공개공지등을 설치하는 경우 모든 사람이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있도록 **긴 의자 또는 조경시설** 등 건축조례로 정하는 시설을 설치하여야 한다. 공개공지는 필로티 구조로도 설치할 수 있고, 노후 산업단지 정비지역이라 하여 공개공지등 설치가 금지되지 않으며, 문화행사 · 판촉활동을 위한 사용은 연간 일정 기간 이내로 제한되고, 출입을 제한한 경우 관할 관청에 신고해야 한다는 규정도 없으므로 나머지 보기는 옳지 않다.

문제 75

건축법령상 건축물 안전영향평가에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 초고층 건축물에 대하여는 건축허가 이후 지체 없이 건축물 안전영향평가를 실시하여야 한다.
2. 안전영향평가기관은 안전영향평가를 의뢰받은 날부터 30일 이내에 안전영향평가 결과를 허가권자에게 제출하여야 하며, 이 기간은 연장될 수 없다.
3. 건축물 안전영향평가 결과는 도시계획위원회의 심의를 거쳐 확정된다.
4. 허가권자는 안전영향평가에 대한 심의 결과 및 안전영향평가 내용을 일간신문에 게재하는 방법으로 공개하여야 한다.
5. 안전영향평가를 실시하여야 하는 건축물이 다른 법률에 따라 구조안전과 인접 대지의 안전에 미치는 영향 등을 평가 받은 경우에는 안전영향평가의 해당 항목을 평가받은 것으로 본다.

정답 및 해설

건축법상 안전영향평가 대상 건축물이 다른 법률에 따라 구조안전 및 인접 대지에 미치는 영향 등에 관하여 이 법에 준하는 평가를 받은 경우에는 **안전영향평가의 해당 항목을 평가받은 것으로 본다**. 안전영향평가는 건축허가 신청 전에 실시하며, 평가기관의 제출기한은 부득이한 사유가 있으면 연장될 수 있고, 평가 결과는 건축위원회 심의를 거쳐 확정되므로 나머지 보기는 옳지 않다.

문제 76

건축법령상 건축허가 제한 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 도지사는 지역계획에 특히 필요하다고 인정하더라도 허가 받은 건축물의 착공을 제한할 수 없다.
2. 시장 · 군수 · 구청장이 건축허가를 제한하려는 경우에는 주민의견을 청취한 후 도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다.
3. 건축허가를 제한하는 경우 제한기간은 2년 이내로 하며, 1회에 한하여 1년 이내의 범위에서 제한기간을 연장할 수 있다.
4. 건축허가를 제한하는 경우 국토교통부장관은 제한 목적 · 기간 등을 상세하게 정하여 지체 없이 공고하여야 한다.
5. 건축허가를 제한한 경우 허가권자는 즉시 국토교통부장관에게 보고하여야 하며, 보고를 받은 국토교통부장관은 제한 내용이 지나치다고 인정하면 직권으로 이를 해제하여야 한다.

정답 및 해설

건축법상 건축허가나 착공을 제한하는 경우 **제한기간은 2년 이내**로 하되, **1회에 한하여 1년 이내**의 범위에서 연장할 수 있으므로 이 지문이 옳다.

- 건축허가·착공의 제한권자는 **국토교통부장관**과 **특별시장 · 광역시장 · 도지사**이므로, 도지사는 지역계획상 특히 필요하면 착공을 제한할 수 있다.
- 시장 · 군수 · 구청장은 제한권자가 아니며 제한 절차의 심의도 도시계획위원회가 아닌 **건축위원회**의 심의다.
- 제한권자는 제한 목적 · 기간 · 대상 등을 상세히 정하여 **허가권자에게 통보**하고 통보를 받은 **허가권자가 지체 없이 공고**하므로 국토교통부장관이 직접 공고하는 것이 아니다.
- 시 · 도지사가 제한한 경우 국토교통부장관에게 보고하며 국토교통부장관은 제한이 지나치다고 인정하면 **해제를 명할 수 있을 뿐** 직권으로 해제하는 것이 아니다.

문제 77

건축법령상 건축물의 마감재료 등에 관한 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 벽, 반자, 지붕(반자가 없는 경우에 한정한다) 등 내부의 (ㄱ)는 (ㄴ)에 지장이 없는 재료로 하되, 「실내공기질 관리법」제5조 및 제6조에 따른 (ㄷ) 유지기준 및 권고기준을 고려하고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 국토교통부령으로 정하는 기준에 따른 것이어야 한다.

1. ㄱ: 난연재료, ㄴ: 방화, ㄷ: 공기청정
2. ㄱ: 완충재료, ㄴ: 내진, ㄷ: 실내공기질
3. ㄱ: 완충재료, ㄴ: 내진, ㄷ: 공기청정
4. ㄱ: 마감재료, ㄴ: 방화, ㄷ: 실내공기질
5. ㄱ: 마감재료, ㄴ: 내진, ㄷ: 실내공기질

정답 및 해설

건축법상 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물의 벽 · 반자 · 지붕 등 내부의 **마감재료**(ㄱ)는 **방화**(ㄴ)에 지장이 없는 재료로 하되, 「실내공기질 관리법」에 따른 **실내공기질**(ㄷ) 유지기준 및 권고기준을 고려하여 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라야 한다.

문제 78

건축법령상 건축허가 대상 건축물로서 내진능력을 공개하여야 하는 건축물에 해당하지 않는 것은? (단, 소규모건축구조기준을 적용한 건축물이 아님)

1. 높이가 13미터인 건축물
2. 처마높이가 9미터인 건축물
3. 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터인 건축물
4. 건축물의 용도 및 규모를 고려한 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물
5. 국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 것으로 문화체육관광부령으로 정하는 건축물

정답 및 해설

"국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 것으로 **문화체육관광부령**으로 정하는 건축물"은 그 항목 자체는 대상에 포함되지만 위임 부령이 국토교통부령이 아닌 문화체육관광부령으로 적혀 있어 옳지 않다.

건축법령상 내진능력 공개 대상은 층수 2층(목구조는 3층) 이상 · 연면적 200제곱미터(목구조는 500제곱미터) 이상인 건축물과, 시행령이 정하는 **높이 13미터 이상 · 처마높이 9미터 이상 · 기둥과 기둥 사이의 거리 10미터 이상**인 건축물, 중요도가 높은 건축물로서 **국토교통부령**으로 정하는 건축물, **국가적 문화유산으로 보존할 가치가 있는 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 것** 등이다. 따라서 높이가 13미터인 건축물, 처마높이가 9미터인 건축물, 기둥과 기둥 사이의 거리가 10미터인 건축물, 중요도가 높은 건축물로서 국토교통부령으로 정하는 건축물은 모두 공개 대상에 해당한다.

문제 79

농지법령상 농지의 타용도 일시사용신고를 할 수 있는 용도에 해당하지 않는 것은? (단, 일시사용기간은 6개월 이내이며, 신고의 다른 요건은 충족한 것으로 봄)

1. 썰매장으로 사용하는 경우
2. 지역축제장으로 사용하는 경우
3. 해당 농지에서 허용되는 주목적사업을 위하여 물건을 매설하는 경우
4. 해당 농지에서 허용되는 주목적사업을 위하여 현장 사무소를 설치하는 경우
5. 「전기사업법」상 전기사업을 영위하기 위한 목적으로 「신에너지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급 촉진법」에 따른 태양에너지 발전설비를 설치하는 경우

정답 및 해설

농지법령상 농지의 타용도 일시사용신고는 썰매장 · 지역축제장 등의 행사시설, 주목적사업을 위한 물건의 매설 · 현장사무소 설치 등 일시적 용도(6개월 이내)에 대해 인정된다. 반면 **「전기사업법」상 전기사업을 위한 태양에너지 발전설비의 설치**는 이러한 신고 대상이 아니라 농지의 타용도 일시사용 "허가" 대상에 해당하므로, 신고로 할 수 있는 용도에 해당하지 않는다.

문제 80

농지법령상 농지를 농축산물 생산시설의 부지로 사용할 경우 “농지의 전용”으로 보지 않는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 연면적 33제곱미터인 농막
ㄴ. 연면적 33제곱미터인 간이저온저장고
ㄷ. 저장 용량이 200톤인 간이액비저장조

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

농지법 시행령상 농지를 농축산물 생산시설의 부지로 사용하는 경우 **간이저온저장고**(연면적 33제곱미터 이하)와 **간이액비저장조**(저장용량 200톤 이하)는 그 기준을 충족하면 농지의 전용으로 보지 않는다. 반면 **농막**은 이보다 작은 연면적 기준 이하일 것을 요건으로 하므로, 연면적 33제곱미터인 농막(ㄱ)은 이 기준을 초과하여 전용으로 보지 않는 시설에 해당하지 않는다. 따라서 기준을 충족하는 ㄴ, ㄷ만 전용으로 보지 않는다.

문제 81

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청은 토지의 이동 등으로 토지의 표시 변경에 관한 등기를 할 필요가 있는 경우에는 지체 없이 관할 등기관서에 그 등기를 촉탁하여야 한다. 이 경우 등기촉탁의 대상이 아닌 것은?

1. 지목변경
2. 지번변경
3. 신규등록
4. 축척변경
5. 합병

정답 및 해설

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 지적소관청은 토지의 이동 등으로 토지의 표시에 관한 변경등기를 할 필요가 있는 경우 지체 없이 관할 등기관서에 그 등기를 촉탁하여야 한다.
그런데 **신규등록**은 새로 지적공부에 등록하는 토지로서 아직 그 토지에 관한 등기기록 자체가 존재하지 않으므로, 지적소관청이 촉탁할 변경등기가 없고 토지소유자가 직접 소유권보존등기를 신청해야 한다.
따라서 지번변경·지목변경·축척변경·합병과 달리 ③ **신규등록**은 등기촉탁의 대상이 아니다.

문제 82

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목의 구분 및 설정방법 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 필지마다 하나의 지목을 설정하여야 한다.
2. 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 주된 용도에 따라 지목을 설정하여야 한다.
3. 토지가 일시적 또는 임시적인 용도로 사용될 때에는 그 용도에 따라 지목을 변경하여야 한다.
4. 물을 상시적으로 이용하지 않고 닥나무 · 묘목 · 관상수 등의 식물을 주로 재배하는 토지의 지목은 "전"으로 한다.
5. 물을 상시적으로 직접 이용하여 벼 · 연(蓮) · 미나리 · 왕골 등의 식물을 주로 재배하는 토지의 지목은 "답"으로 한다.

정답 및 해설

지목의 설정방법에 관한 원칙상 1필지가 둘 이상의 용도로 활용되는 경우에는 **주된 용도**에 따라 지목을 설정하며, 토지가 **일시적 또는 임시적인 용도**로 사용될 때에는 그 용도에 따라 지목을 **변경하지 아니한다**는 원칙이 적용된다.
③은 이를 반대로 서술하여 임시적 용도 변경 시에도 지목을 바꾸어야 한다고 하였으므로 틀린 설명이다.

문제 83

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지상경계 및 지상경계점등록부 등에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 지적공부에 등록된 경계점을 지상에 복원하는 경우에는 지상경계점등록부를 작성 · 관리하여야 한다.
2. 토지의 지상경계는 둑, 담장이나 그 밖에 구획의 목표가 될 만한 구조물 및 경계점표지 등으로 구분한다.
3. 지상경계의 구획을 형성하는 구조물 등의 소유자가 다른 경우에는 그 소유권에 따라 지상경계를 결정한다.
4. 경계점 좌표는 경계점좌표등록부 시행지역의 지상경계점등록부의 등록사항이다.
5. 토지의 소재, 지번, 공부상 지목과 실제 토지이용 지목, 경계점의 사진 파일은 지상경계점등록부의 등록사항이다.

정답 및 해설

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률상 지적소관청이 **지상경계점등록부**를 작성·관리해야 하는 경우는 **토지의 이동에 따라 지상경계를 새로 정한 경우**이다.
이미 지적공부에 등록되어 있는 경계점을 지상에 다시 표시하는 **경계복원**은 경계를 새로 정하는 것이 아니라 등록된 경계를 그대로 현지에 표시하는 것에 불과하므로, 지상경계점등록부의 작성 대상이 아니다. 따라서 ① 등록된 경계점을 지상에 복원하는 경우 작성·관리하여야 한다는 설명이 틀렸다.
나머지 지문인 ② 둑·담장 등 구조물 및 경계점표지에 의한 경계 구분, ③ 구조물 소유자가 다른 경우 소유권에 따른 지상경계 결정, ④ 경계점좌표등록부 시행지역의 경계점 좌표, ⑤ 소재·지번·공부상 지목과 실제 토지이용 지목·경계점 사진 파일이 등록사항이라는 내용은 모두 옳다.

문제 84

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 등록전환에 따른 지번부여 시 그 지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로 하여 순차적으로 지번을 부여할 수 있는 경우에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 대상토지가 여러 필지로 되어 있는 경우
ㄴ. 대상토지가 그 지번부여지역의 최종 지번의 토지에 인접하여 있는 경우
ㄷ. 대상토지가 이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있어서 등록된 토지의 본번에 부번을 부여하는 것이 불합리한 경우

1. ㄱ
2. ㄱ, ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 해당한다.
「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제56조는 신규등록·등록전환의 지번을 원칙적으로 **인접토지의 본번에 부번을 붙여** 부여하도록 하면서, 예외적으로 **지번부여지역의 최종 본번의 다음 순번부터 본번으로** 부여할 수 있는 경우로 **대상토지가 여러 필지로 되어 있는 경우**(ㄱ), **대상토지가 그 지번부여지역의 최종 지번의 토지에 인접한 경우**(ㄴ), **이미 등록된 토지와 멀리 떨어져 있어 등록된 토지의 본번에 부번을 부여하는 것이 불합리한 경우**(ㄷ)를 든다.

문제 85

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 경계점좌표등록부가 있는 지역의 토지분할을 위하여 면적을 정할 때의 기준에 대한 내용이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 다른 조건은 고려하지 아니함)

○ 분할 후 각 필지의 면적합계가 분할 전 면적보다 많은 경우에는 구하려는 (ㄱ)부터 순차적으로 버려서 정하되, 분할 전 면적에 증감이 없도록 할 것

○ 분할 후 각 필지의 면적합계가 분할 전 면적보다 적은 경우에는 구하려는 (ㄴ)부터 순차적으로 올려서 정하되, 분할 전 면적에 증감이 없도록 할 것

1. ㄱ: 끝자리의 숫자가 작은 것,
   ㄴ: 끝자리의 숫자가 큰 것
2. ㄱ: 끝자리의 다음 숫자가 작은 것,
   ㄴ: 끝자리의 다음 숫자가 큰 것
3. ㄱ: 끝자리의 숫자가 큰 것,
   ㄴ: 끝자리의 숫자가 작은 것
4. ㄱ: 끝자리의 다음 숫자가 큰 것,
   ㄴ: 끝자리의 다음 숫자가 작은 것
5. ㄱ: 끝자리의 숫자가 큰 것,
   ㄴ: 끝자리의 다음 숫자가 작은 것

정답 및 해설

경계점좌표등록부가 있는 지역의 토지분할 면적은 분할 전 면적에 증감이 없도록 조정한다. 분할 후 각 필지의 면적합계가 **분할 전보다 많으면** 구하려는 **끝자리의 다음 숫자가 작은 것**부터 순차적으로 **버려서** 정하고(ㄱ), **적으면** 구하려는 **끝자리의 다음 숫자가 큰 것**부터 순차적으로 **올려서** 정한다(ㄴ). 즉 버릴 때는 올림 필요가 가장 적은 것부터, 올릴 때는 올림에 가장 가까운 것부터 조정하는 것이므로 ②가 옳다.

문제 86

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 합병 신청을 할 수 없는 경우에 관한 내용으로 틀린 것은? (단, 다른 조건은 고려하지 아니함)

1. 합병하려는 토지의 지목이 서로 다른 경우
2. 합병하려는 토지의 소유자별 공유지분이 다른 경우
3. 합병하려는 토지의 지번부여지역이 서로 다른 경우
4. 합병하려는 토지의 소유자에 대한 소유권이전등기 연월일이 서로 다른 경우
5. 합병하려는 토지의 지적도 축척이 서로 다른 경우

정답 및 해설

합병 신청이 제한되는 사유로는 합병하려는 토지의 지번부여지역·지목·소유자(공유지분 포함)가 서로 다른 경우, 지적도 및 임야도의 **축척**이 서로 다른 경우, 소유권·지상권·전세권·임차권 등의 등기 외의 등기가 있는 경우 등이 법령에 열거되어 있다.
그러나 ④ 소유자에 대한 **소유권이전등기 연월일이 서로 다른 경우**는 합병 제한사유로 규정되어 있지 않으므로 틀린 설명이다.

문제 87

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청이 지적공부의 등록사항을 직권으로 조사 · 측량하여 정정할 수 있는 경우로 틀린 것은?

1. 연속지적도가 잘못 작성된 경우
2. 지적공부의 작성 또는 재작성 당시 잘못 정리된 경우
3. 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우
4. 지적도 및 임야도에 등록된 필지가 면적의 증감 없이 경계의 위치만 잘못된 경우
5. 지방지적위원회 또는 중앙지적위원회의 의결서 사본을 받은 지적소관청이 그 내용에 따라 지적공부의 등록사항을 정정하여야 하는 경우

정답 및 해설

지적소관청이 직권으로 조사·측량하여 지적공부의 등록사항을 정정할 수 있는 사유로는 토지이동정리 결의서의 내용과 다르게 정리된 경우, 지적공부의 작성 또는 재작성 당시 잘못 정리된 경우, 지적도·임야도에 등록된 필지가 면적의 증감 없이 경계의 위치만 잘못된 경우, 지방지적위원회·중앙지적위원회의 의결 내용에 따라 정정하는 경우 등이 법령에 열거되어 있다.
반면 **연속지적도**는 지적측량이나 등록의 기초가 되는 지적공부가 아니라 편의상 작성하는 참고용 도면이므로, 그것이 잘못 작성된 것은 직권정정 사유로 규정되어 있지 않다. 따라서 ①이 틀린 설명이다.

문제 88

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지목을 '잡종지'로 정할 수 있는 기준에 대한 내용으로 틀린 것은? (단, 원상회복을 조건으로 돌을 캐내는 곳 또는 흙을 파내는 곳으로 허가된 토지는 제외함)

1. 공항시설 및 항만시설 부지
2. 변전소, 송신소, 수신소 및 송유시설 등의 부지
3. 도축장, 쓰레기처리장 및 오물처리장 등의 부지
4. 모래 · 바람 등을 막기 위하여 설치된 방사제 · 방파제 등의 부지
5. 갈대밭, 실외에 물건을 쌓아두는 곳, 돌을 캐내는 곳, 흙을 파내는 곳, 야외시장 및 공동우물

정답 및 해설

공항시설·항만시설 부지, 변전소·송신소·수신소·송유시설 등의 부지, 도축장·쓰레기처리장·오물처리장 등의 부지, 갈대밭·물건 적치장·돌을 캐내는 곳·흙을 파내는 곳·야외시장·공동우물 등은 지목을 **잡종지**로 정하는 기준에 해당한다.
그러나 ④ 모래·바람 등을 막기 위하여 설치된 방사제·방파제 등의 부지는 잡종지가 아니라 **제방**의 지목 설정 기준에 해당하므로 틀린 설명이다.

문제 89

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적도와 임야도의 축척 중에서 공통된 것으로 옳은 것은?

1. 1/1200, 1/2400
2. 1/1200, 1/3000
3. 1/2400, 1/3000
4. 1/2400, 1/6000
5. 1/3000, 1/6000

정답 및 해설

지적도의 축척은 1/500, 1/600, 1/1000, 1/1200, 1/2400, 1/3000, 1/6000의 7종이고, 임야도의 축척은 1/3000, 1/6000의 2종이다.
두 도면의 축척 중 공통되는 것은 ⑤ **1/3000, 1/6000**이다.

문제 90

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부와 등록사항의 연결이 옳은 것은?

1. 토지대장 - 지목, 면적, 경계
2. 경계점좌표등록부 - 지번, 토지의 고유번호, 지적도면의 번호
3. 공유지연명부 - 지번, 지목, 소유권 지분
4. 대지권등록부 - 좌표, 건물의 명칭, 대지권 비율
5. 지적도 - 삼각점 및 지적기준점의 위치, 도곽선(圖廓線)과 그 수치, 부호 및 부호도

정답 및 해설

경계점좌표등록부의 등록사항에는 토지의 소재·지번·좌표 외에 **토지의 고유번호**와 **지적도면의 번호**가 포함되므로 ②는 옳은 연결이다.
①은 토지대장의 등록사항으로 '경계' 대신 '좌표(경계점좌표등록부 시행지역)'가 아니라 애초에 경계 자체가 토지대장 등록사항이 아니라는 점에서 틀리고, ③ 공유지연명부에는 '지목'이 등록되지 않으며, ④ 대지권등록부에는 '좌표'가 등록되지 않고, ⑤ 지적도에는 '부호 및 부호도'가 등록되지 않는다(부호·부호도는 경계점좌표등록부의 등록사항이다).

문제 91

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적공부의 복구에 관한 관계 자료에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 측량 결과도
ㄴ. 법원의 확정판결서 정본 또는 사본
ㄷ. 토지(건물)등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류
ㄹ. 지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제72조는 지적공부의 복구자료로 지적공부의 등본, **측량 결과도**(ㄱ), 토지이동정리 결의서, **토지(건물)등기사항증명서 등 등기사실을 증명하는 서류**(ㄷ), **지적소관청이 작성하거나 발행한 지적공부의 등록내용을 증명하는 서류**(ㄹ), 정보처리시스템에 따라 복제된 지적공부, **법원의 확정판결서 정본 또는 사본**(ㄴ)을 규정한다. 따라서 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ 모두 해당한다.

문제 92

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 축척변경에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 도시개발사업 등의 시행지역에 있는 토지로서 그 사업시행에서 제외된 토지의 축척변경을 하는 경우 축척변경위원회의 심의 및 시 · 도지사 또는 대도시 시장의 승인을 받아야 한다.
2. 지적소관청은 시 · 도지사 또는 대도시 시장으로부터 축척변경 승인을 받았을 때에는 지체 없이 축척변경의 목적, 시행지역 및 시행기간, 축척변경의 시행에 관한 세부계획, 축척변경의 시행에 따른 청산금액의 내용, 축척변경의 시행에 따른 토지소유자 등의 협조에 관한 사항을 15일 이상 공고하여야 한다.
3. 지적소관청은 축척변경에 관한 측량을 한 결과 측량 전에 비하여 면적의 증감이 있는 경우에는 그 증감면적에 대하여 청산을 하여야 한다. 다만, 토지소유자 3분의 2이상이 청산하지 아니하기로 합의하여 서면으로 제출한 경우에는 그러하지 아니하다.
4. 지적소관청은 청산금을 내야 하는 자가 납부고지를 받은 날부터 1개월 이내에 청산금에 관한 이의신청을 하지 아니하고, 고지를 받은 날부터 3개월 이내에 지적소관청에 청산금을 내지 아니하면 「지방행정제재 · 부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수할 수 있다.
5. 청산금의 납부 및 지급이 완료되었을 때에는 지적소관청은 지체 없이 축척변경의 확정공고를 하여야 하며, 확정공고 사항에는 토지의 소재 및 지역명, 축척변경 지번별조서, 청산금 조서, 지적도의 축척이 포함되어야 한다.

정답 및 해설

공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법령상 지적소관청은 축척변경에 관한 청산금의 납부 및 지급이 완료되면 지체 없이 **축척변경의 확정공고**를 하여야 하며, 그 공고 사항에는 **토지의 소재 및 지역명, 축척변경 지번별조서, 청산금 조서, 지적도의 축척**이 포함되어야 한다.
도시개발사업 시행지역에서 제외된 토지의 축척변경 절차, 축척변경 승인 후의 공고기간, 청산을 생략하기 위한 토지소유자 동의 요건, 청산금 미납 시 이의신청·징수 절차에 관한 나머지 지문은 법령이 정한 요건·기간과 다르게 서술되어 있어 틀린 설명이다.

문제 93

다음 중 등기원인에 약정이 있더라도 등기기록에 기록할 수 없는 사항은?

1. 지상권의 존속기간
2. 지역권의 지료
3. 전세권의 위약금
4. 임차권의 차임지급시기
5. 저당권부 채권의 이자지급장소

정답 및 해설

부동산등기법상 지역권의 등기사항은 **지역권설정의 목적·범위, 요역지의 표시**와 민법이 정한 일정한 약정(용수지역권의 용수량 배분, 공작물 유지·수선 의무 부담 등), 승역지 일부에 설정하는 경우의 도면번호에 한정되고, **지료는 등기사항으로 규정되어 있지 않다**. 지역권은 대가 지급이 요소가 아니므로 등기원인에 지료 약정이 있더라도 등기기록에 기록할 수 없다.
반면 ① 지상권의 존속기간, ③ 전세권의 위약금, ④ 임차권의 차임지급시기, ⑤ 저당권부 채권의 이자지급장소는 모두 등기원인에 약정이 있으면 기록하는 **임의적 기록사항**으로 법에 명시되어 있어 등기할 수 있다.

문제 94

등기권리자와 등기의무자가 공동으로 등기신청을 해야하는 것은? (단, 판결 등 집행권원에 의한 등기신청은 제외함)

1. 소유권보존등기의 말소등기를 신청하는 경우
2. 법인의 합병으로 인한 포괄승계에 따른 등기를 신청하는 경우
3. 등기명의인표시의 경정등기를 신청하는 경우
4. 토지를 수용한 사업시행자가 수용으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우
5. 변제로 인한 피담보채권의 소멸에 의해 근저당권설정등기의 말소등기를 신청하는 경우

정답 및 해설

등기는 원칙적으로 등기권리자와 등기의무자가 **공동으로 신청**하여야 한다. 변제로 피담보채권이 소멸하여 근저당권설정등기를 말소하는 경우는 이 원칙이 그대로 적용되어 소유자(등기권리자)와 근저당권자(등기의무자)가 공동으로 신청해야 한다. 반면 소유권보존등기의 말소등기, 법인 합병 등 포괄승계에 따른 등기, 등기명의인표시의 경정등기, 수용으로 인한 소유권이전등기는 모두 성질상 **단독으로 신청**할 수 있는 등기이다.

문제 95

등기소에 제공해야 하는 부동산등기의 신청정보와 첨부정보에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 등기원인을 증명하는 정보가 등기절차의 인수를 명하는 집행력 있는 판결인 경우, 승소한 등기의무자는 등기신청시 등기필정보를 제공할 필요가 없다.
2. 대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우, 신청정보의 내용으로 대리인의 성명과 주소를 제공해야 한다.
3. 매매를 원인으로 소유권이전등기를 신청하는 경우, 등기의무자의 주소 또는 사무소 소재지를 증명하는 정보를 제공해야 한다.
4. 등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 필요한 경우, 이를 증명하는 정보 또는 이에 대항할 수 있는 재판이 있음을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공해야 한다.
5. 첨부정보가 외국어로 작성된 경우에는 그 번역문을 붙여야 한다.

정답 및 해설

등기절차의 이행(인수)을 명하는 판결에 의해 승소한 **등기의무자**가 단독으로 등기를 신청하는 경우에도 신청인 본인의 **등기필정보는 제공하여야** 하므로, 등기필정보 제공이 필요 없다는 설명은 틀렸다.
다음은 모두 부동산등기법령이 정한 옳은 내용이다.

- 대리인의 성명·주소 기재
- 매매로 인한 소유권이전등기 시 등기의무자의 주소증명정보 제공
- 이해관계 있는 제3자의 승낙정보 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 증명정보 제공
- 외국어로 작성된 첨부정보에 번역문을 붙이는 것

문제 96

등기신청의 각하사유로서 '사건이 등기할 것이 아닌 경우'를 모두 고른 것은?

ㄱ. 구분건물의 전유부분과 대지사용권의 분리처분금지에 위반한 등기를 신청한 경우
ㄴ. 농지를 전세권설정의 목적으로 하는 등기를 신청한 경우
ㄷ. 공동상속인 중 일부가 자신의 상속지분만에 대한 상속등기를 신청한 경우
ㄹ. 소유권 외의 권리가 등기되어 있는 일반건물에 대해 멸실등기를 신청한 경우

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄹ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

「부동산등기규칙」 제52조는 각하사유인 '사건이 등기할 것이 아닌 경우'로 **구분건물의 전유부분과 대지사용권의 분리처분금지에 위반한 등기**(ㄱ), **농지를 전세권설정의 목적으로 하는 등기**(ㄴ), **공동상속인 중 일부가 자신의 상속지분만에 대한 상속등기**(ㄷ) 등을 열거한다. 반면 ㄹ의 **소유권 외의 권리가 등기된 일반건물에 대한 멸실등기**는 건물이 실제로 없어진 이상 허용되는 등기여서 각하사유가 아니므로 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ이 옳다.

문제 97

진정명의회복을 위한 소유권이전등기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우, 그 신청정보에 등기원인일자는 기재하지 않는다.

ㄴ. 토지거래허가의 대상이 되는 토지에 관하여 진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 토지거래허가증을 첨부해야 한다.

ㄷ. 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구소송에서 승소확정판결을 받은 자는 그 판결을 등기원인으로 하여 현재 등기명의인의 소유권이전등기에 대하여 말소등기를 신청할 수는 없다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

진정명의회복을 원인으로 하는 소유권이전등기는 계약에 의한 것이 아니므로 신청정보에 **등기원인일자를 기재하지 않는다**(ㄱ). 같은 이유로 계약을 전제로 하는 **토지거래허가증은 첨부할 필요가 없어** ㄴ은 틀리다. 또한 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구소송의 승소확정판결은 **이전등기**를 명한 것일 뿐이므로 이를 등기원인으로 현재 등기명의인 명의의 등기에 대한 **말소등기를 신청할 수는 없다**(ㄷ). 따라서 ③ ㄱ, ㄷ이 옳다.

문제 98

부동산등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 유증으로 인한 소유권이전등기는 상속등기를 거치지 않으면 유증자로부터 직접 수증자 명의로 신청할 수 없다.
2. 유증으로 인한 소유권이전등기 신청이 상속인의 유류분을 침해하는 내용인 경우에는 등기관은 이를 수리할 수 없다.
3. 상속재산분할심판에 따른 상속인의 소유권이전등기는 법정상속분에 따른 상속등기를 거치지 않으면 할 수 없다.
4. 상속등기 경료 전의 상속재산분할협의에 따라 상속등기를 신청하는 경우, 등기원인일자는 '협의분할일'로 한다.
5. 권리의 변경등기는 그 등기로 등기상 이해관계 있는 제3자의 권리가 침해되는 경우, 그 제3자의 승낙 또는 이에 대항할 수 있는 재판이 있음을 증명하는 정보의 제공이 없으면 부기등기로 할 수 없다.

정답 및 해설

권리의 변경등기가 등기상 이해관계 있는 제3자의 권리를 침해하는 경우, 그 제3자의 승낙 또는 이에 대항할 수 있는 재판이 있음을 증명하는 정보를 제공하지 못하면 **부기등기가 아닌 주등기(독립등기)**로 하여야 한다.
나머지 지문은 모두 틀렸다.

- 유증으로 인한 소유권이전등기는 상속등기를 거치지 않고 유증자로부터 직접 수증자 명의로 신청할 수 있다.
- 유류분 침해 여부는 등기관의 심사사항이 아니어서 이를 이유로 수리를 거절할 수 없다.
- 상속재산분할심판에 따른 소유권이전등기도 법정상속분에 따른 상속등기를 거칠 필요가 없다.
- 상속등기 경료 전 상속재산분할협의에 의해 상속등기를 신청하는 경우 등기원인일자는 협의분할일이 아니라 **상속개시일(피상속인의 사망일)**로 한다.

문제 99

환매특약 등기에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 매매로 인한 소유권이전등기의 신청과 환매특약등기의 신청은 동시에 하여야 한다.
2. 환매등기의 경우 매도인이 아닌 제3자를 환매권리자로 하는 환매등기를 할 수 있다.
3. 환매특약등기에 처분금지적 효력은 인정되지 않는다.
4. 매매목적물의 소유권의 일부 지분에 대한 환매권을 보류하는 약정을 맺은 경우, 환매특약등기 신청은 할 수 없다.
5. 환매기간은 등기원인에 그 사항이 정하여져 있는 경우에만 기록한다.

정답 및 해설

환매특약등기에서 **환매권자는 매도인에 한정**되며, 매도인이 아닌 제3자를 환매권리자로 하는 환매등기는 허용되지 않는다. 매매로 인한 소유권이전등기와 환매특약등기는 동시에 신청해야 하고, 환매특약등기에는 처분금지적 효력이 인정되지 않으며, 목적물의 소유권 일부 지분에 대한 환매권 보류 약정은 환매특약등기의 대상이 될 수 없고, 환매기간은 등기원인에 정함이 있는 경우에만 기록한다는 나머지 설명은 모두 옳다.

문제 100

임차권등기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 임차권설정등기가 마쳐진 후 임대차 기간 중 임대인의 동의를 얻어 임차물을 전대하는 경우, 그 전대등기는 부기등기의 방법으로 한다.

ㄴ. 임차권등기명령에 의한 주택임차권등기가 마쳐진 경우, 그 등기에 기초한 임차권이전등기를 할 수 있다.

ㄷ. 미등기 주택에 대하여 임차권등기명령에 의한 등기촉탁이 있는 경우, 등기관은 직권으로 소유권보존등기를 한 후 주택임차권등기를 해야 한다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

임차권설정등기가 마쳐진 후 임대인의 동의를 얻어 전대하는 경우 **임차물 전대의 등기는 임차권등기에 부기등기**로 한다(ㄱ). 미등기 주택에 대하여 임차권등기명령에 따른 등기촉탁이 있으면 등기관은 **직권으로 소유권보존등기**를 한 후 주택임차권등기를 한다(ㄷ, 「부동산등기법」 제66조).

반면 임차권등기명령에 의한 주택임차권등기는 이미 취득한 **대항력·우선변제권을 유지**시키기 위한 것이어서 **그 등기에 기초한 임차권이전등기나 전대등기는 할 수 없으므로** ㄴ은 틀리다. 따라서 ㄱ, ㄷ이 옳다.

문제 101

부동산 공동저당의 등기에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 공동저당의 설정등기를 신청하는 경우, 각 부동산에 관한 권리의 표시를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공해야 한다.

ㄴ. 등기관이 공동저당의 설정등기를 하는 경우, 각 부동산의 등기기록 중 해당 등기의 끝부분에 공동담보라는 뜻의 기록을 해야 한다.

ㄷ. 등기관이 공동저당의 설정등기를 하는 경우, 공동저당의 목적이 된 부동산이 3개일 때에는 등기관은 공동담보목록을 전자적으로 작성해야 한다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

공동저당의 설정등기를 신청할 때에는 **각 부동산에 관한 권리의 표시**를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공해야 하고(ㄱ), 등기관은 각 부동산의 등기기록 중 해당 등기의 끝부분에 **공동담보라는 뜻**을 기록해야 한다(ㄴ). 그러나 **공동담보목록**은 공동저당의 목적 부동산이 **5개 이상일 때** 작성하므로(「부동산등기법」 제78조 제2항), 3개일 때 작성해야 한다는 ㄷ은 틀리다. 따라서 ③ ㄱ, ㄴ이 옳다.

문제 102

X토지에 관하여 A등기청구권보전을 위한 가등기 이후, B - C의 순서로 각 등기가 적법하게 마쳐졌다. B등기가 직권말소의 대상인 것은? (A, B, C등기는 X를 목적으로 함)

	A	B	C
①	전세권설정	가압류등기	전세권설정본등기
②	임차권설정	저당권설정등기	임차권설정본등기
③	저당권설정	소유권이전등기	저당권설정본등기
④	소유권이전	저당권설정등기	소유권이전본등기
⑤	지상권설정	가압류등기	지상권설정본등기

1 ①
2 ②
3 ③
4 ④
5 ⑤

정답 및 해설

가등기에 의한 본등기를 하면 등기관은 **가등기 후 본등기 전에 마쳐진 등기 중 본등기와 양립할 수 없는 중간처분의 등기**를 직권말소한다. ④는 **소유권이전청구권 가등기** 후 마쳐진 **저당권설정등기**가 소유권이전본등기와 양립할 수 없어 직권말소 대상이다. 반면 ①·②·③·⑤처럼 **전세권·임차권·저당권·지상권 등 소유권 외의 권리**에 관한 가등기에 기한 본등기의 경우, 가압류등기·저당권설정등기·소유권이전등기는 그 본등기와 양립할 수 있어 직권말소되지 않는다.

문제 103

등기의 촉탁에 관한 설명으로 틀린 것은?

1. 관공서가 상속재산에 대해 체납처분으로 인한 압류등기를 촉탁하는 경우, 상속인을 갈음하여 상속으로 인한 권리이전의 등기를 함께 촉탁할 수 없다.
2. 법원의 촉탁으로 실행되어야 할 등기가 신청된 경우, 등기관은 그 등기신청을 각하해야 한다.
3. 법원은 수탁자 해임의 재판을 한 경우, 지체 없이 신탁원부 기록의 변경등기를 등기소에 촉탁하여야 한다.
4. 관공서가 등기를 촉탁하는 경우 우편으로 그 촉탁서를 제출할 수 있다.
5. 촉탁에 따른 등기절차는 법률에 다른 규정이 없는 경우에는 신청에 따른 등기에 관한 규정을 준용한다.

정답 및 해설

부동산등기법상 관공서가 상속재산에 대한 체납처분으로 압류등기를 촉탁하는 경우, 등기의무자인 피상속인 명의로 등기가 남아 있으면 관공서는 **상속인을 갈음하여 상속으로 인한 권리이전등기를 함께 촉탁할 수 있다**. 따라서 이를 부정하는 지문(상속인을 갈음한 권리이전등기를 함께 촉탁할 수 없다)이 틀린 설명이다.
다음은 모두 옳은 설명이다.

- 법원촉탁 대상 등기가 신청서로 제출되면 등기관이 각하해야 한다.
- 관공서 촉탁서는 우편 제출이 가능하다.
- 촉탁등기에는 신청등기 규정이 준용된다.

문제 104

가등기에 관한 설명으로 옳은 것은? (다툼이 있으면 판례에 따름)

1. 소유권이전등기청구권 보전을 위한 가등기에 기한 본등기가 경료된 경우, 본등기에 의한 물권변동의 효력은 가등기한 때로 소급하여 발생한다.
2. 소유권이전등기청구권 보전을 위한 가등기가 마쳐진 부동산에 처분금지가처분등기가 된 후 본등기가 이루어진 경우, 그 본등기로 가처분채권자에게 대항할 수 있다.
3. 정지조건부의 지상권설정청구권을 보전하기 위해서는 가등기를 할 수 없다.
4. 가등기된 소유권이전등기청구권이 양도된 경우, 그 가등기상의 권리의 이전등기를 가등기에 대한 부기등기의 형식으로 경료할 수 없다.
5. 소유권이전등기청구권 보전을 위한 가등기가 있으면 소유권이전등기를 청구할 어떤 법률관계가 있다고 추정된다.

정답 및 해설

가등기는 **순위보전의 효력**만 가지므로, 가등기에 기한 본등기가 이루어지면 물권변동의 효력 자체는 본등기 시에 발생하되 그 **순위만 가등기한 때로 소급**한다.
이 순위소급효에 따라 가등기 후 본등기 전에 마쳐진 처분금지가처분등기는 본등기에 의해 실효되므로, 본등기로 가처분채권자에게 대항할 수 있다.
반면 다음 지문은 모두 판례·법리와 배치되어 틀린 설명이다.

- 물권변동의 효력 자체가 가등기 시로 소급한다는 지문
- 정지조건부 청구권은 가등기할 수 없다는 지문
- 가등기상 권리이전을 부기등기로 할 수 없다는 지문
- 가등기에 실체법률관계 추정력이 있다는 지문

문제 105

국세기본법령 및 지방세기본법령상 조세채권과 일반채권의 우선관계에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 납세의무자의 신고는 적법한 것으로 가정함)

1. 취득세의 법정기일은 과세표준과 세액을 신고한 경우 그 신고일이다.
2. 토지를 양도한 거주자가 양도소득세 과세표준과 세액을 예정신고한 경우 양도소득세의 법정기일은 그 예정신고일이다.
3. 법정기일 전에 전세권이 설정된 사실은 양도소득세의 경우 부동산등기부 등본 또는 공증인의 증명으로 증명한다.
4. 주택의 직전 소유자가 국세의 체납 없이 전세권이 설정된 주택을 양도하였으나, 양도 후 현재 소유자의 소득세가 체납되어 해당 주택의 매각으로 그 매각금액에서 소득세를 강제징수하는 경우 그 소득세는 해당 주택의 전세권담보채권에 우선한다.
5. 「주택임대차보호법」제8조가 적용되는 임대차관계에 있는 주택을 매각하여 그 매각금액에서 지방세를 강제징수하는 경우에는 임대차에 관한 보증금 중 일정액으로 서 같은 법에 따라 임차인이 우선하여 변제받을 수 있는 금액에 관한 채권이 지방세에 우선한다.

정답 및 해설

국세기본법·지방세기본법상 **법정기일 전에 설정된 전세권·저당권 등 담보물권의 피담보채권**은 원칙적으로 조세채권에 우선한다.
직전 소유자의 전세권 설정 이후 현재 소유자에게 소득세가 체납된 경우, 그 소득세의 법정기일은 전세권 설정보다 뒤이므로 전세권담보채권이 오히려 해당 소득세에 우선하며, 소득세가 전세권담보채권에 우선한다는 서술은 **틀리다**.
신고납세방식 조세의 법정기일이 신고일이라는 점, 소액임차보증금 우선변제권이 조세에 우선한다는 점은 모두 옳은 설명이다.

문제 106

국세기본법령 및 지방세기본법령상 국세 또는 지방세 징수권의 소멸시효에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 가산세를 제외한 국세가 10억원인 경우 국세징수권은 5년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
2. 가산세를 제외한 지방세가 1억원인 경우 지방세징수권은 7년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
3. 가산세를 제외한 지방세가 5천만원인 경우 지방세징수권은 5년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
4. 납세의무자가 양도소득세를 확정신고하였으나 정부가 경정하는 경우, 국세징수권을 행사할 수 있는 때는 납세의무자가 확정신고한 법정 신고납부기한의 다음 날이다.
5. 납세의무자가 취득세를 신고하였으나 지방자치단체의장이 경정하는 경우, 납세고지한 세액에 대한 지방세징수권을 행사할 수 있는 때는 그 납세고지서에 따른 납부기한의 다음 날이다.

정답 및 해설

신고납세방식 조세를 정부·지방자치단체장이 **경정**하는 경우, 그 경정에 따라 고지한 세액에 대한 징수권을 행사할 수 있는 때는 원래의 법정신고납부기한이 아니라 **납세고지서에 따른 납부기한의 다음 날**이다. 이는 취득세 경정 시 납세고지서에 따른 납부기한의 다음 날이라는 지방세 경정 사례와 일치하므로 옳은 설명이다.
국세는 5억원 이상(가산세 제외)이면 소멸시효가 10년, 5억원 미만이면 5년이고 지방세는 5천만원을 기준으로 10년/5년이 나뉜다.

- 국세 10억원·5년 지문: 금액·기간 조합이 이 기준과 맞지 않아 틀리다.
- 지방세 1억원·7년 지문: 금액·기간 조합이 이 기준과 맞지 않아 틀리다.
- 지방세 5천만원·5년 지문: 금액·기간 조합이 이 기준과 맞지 않아 틀리다.
- 양도소득세 정부 경정 지문: 정부 경정분 국세의 징수권 기산일도 확정신고일이 아닌 고지납부기한 다음날이므로 역시 틀리다.

문제 107

종합부동산세법령상 주택에 대한 과세에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 「신탁법」제2조에 따른 수탁자의 명의로 등기된 신탁주택의 경우에는 수탁자가 종합부동산세를 납부할 의무가 있으며, 이 경우 수탁자가 신탁주택을 소유한 것으로 본다.
2. 법인이 2주택을 소유한 경우 종합부동산세의 세율은 1천분의 50을 적용한다.
3. 거주자 甲이 2023년부터 보유한 3주택(주택 수 계산에서 제외되는 주택은 없음) 중 2주택을 2024.6.17.에 양도하고 동시에 소유권이전등기를 한 경우, 甲의 2024년도주택분 종합부동산세액은 3주택 이상을 소유한 경우의세율을 적용하여 계산한다.
4. 신탁주택의 수탁자가 종합부동산세를 체납한 경우 그 수탁자의 다른 재산에 대하여 강제징수하여도 징수할 금액에 미치지 못할 때에는 해당 주택의 위탁자가 종합부동산세를 납부할 의무가 있다.
5. 공동명의 1주택자인 경우 주택에 대한 종합부동산세의 과세표준은 주택의 시가를 합산한 금액에서 11억원을 공제한 금액에 100분의 50을 한도로 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다.

정답 및 해설

종합부동산세는 매년 **6월 1일 과세기준일** 현재의 소유 현황을 기준으로 세율을 적용한다. 甲은 과세기준일 이후인 **2024.6.17.**에 2주택을 양도했으므로 과세기준일 당시에는 3주택 보유자였고, 따라서 2024년도 주택분 종합부동산세는 3주택 이상 소유자의 세율로 계산한다.

- 수탁자 납세의무 지문: 신탁주택은 **위탁자**가 종합부동산세 납세의무를 지고 위탁자가 그 주택을 소유한 것으로 보므로 수탁자를 납세의무자로 본 설명은 틀리다.
- 수탁자 체납 시 위탁자 납부의무 지문: 수탁자의 물적납세의무는 **위탁자가 체납**하고 그 위탁자의 다른 재산에 강제징수를 하여도 부족할 때 **수탁자가 신탁주택으로써** 납부하는 구조이므로, 체납자와 납부의무자를 뒤바꾼 설명도 틀리다.
- 공동명의 1주택자 과세표준 지문: 과세표준은 시가가 아니라 **공시가격**을 합산한 금액을 기준으로 산정하므로 옳지 않다.

문제 108

종합부동산세법령상 토지에 대한 과세에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 토지분 재산세의 납세의무자로서 종합합산과세대상 토지의 공시가격을 합한 금액이 5억원인 자는 종합부동산세를 납부할 의무가 있다.
2. 토지분 재산세의 납세의무자로서 별도합산과세대상 토지의 공시가격을 합한 금액이 80억원인 자는 종합부동산세를 납부할 의무가 있다.
3. 토지에 대한 종합부동산세는 종합합산과세대상, 별도합산과세대상 그리고 분리과세대상으로 구분하여 과세한다.
4. 종합합산과세대상인 토지에 대한 종합부동산세의 과세표준은 해당 토지의 공시가격을 합산한 금액에서 5억원을 공제한 금액에 100분의 50을 한도로 공정시장가액비율을 곱한 금액으로 한다.
5. 별도합산과세대상인 토지의 과세표준 금액에 대하여 해당 과세대상 토지의 토지분 재산세로 부과된 세액(「지방세법」에 따라 가감조정된 세율이 적용된 경우에는 그 세율이 적용된 세액, 같은 법에 따라 세부담 상한을 적용받은 경우에는 그 상한을 적용받은 세액을 말한다)은 토지분 별도합산세액에서 이를 공제한다.

정답 및 해설

종합부동산세법상 별도합산과세대상 토지에 대해서는 **이중과세 조정**을 위해, 해당 토지에 이미 부과된 토지분 재산세액(지방세법상 가감조정된 세율이나 세부담 상한이 적용된 경우 그 적용된 세액 포함)을 종합부동산세의 토지분 별도합산세액에서 공제하므로 옳은 설명이다.
종합부동산세 토지분은 분리과세대상을 제외한 종합합산·별도합산대상만을 과세대상으로 하며, 종합합산·별도합산 대상 토지의 납세의무는 각각 공시가격 합계액이 **5억원·80억원을 초과**하는 경우에 성립한다.
따라서 기준액에 미달하거나 정확히 일치하는 금액을 납세의무 성립 기준으로 서술한 나머지 지문은 틀리다.

문제 109

지방세법령상 취득세의 취득당시가액에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않음)

1. 건축물을 교환으로 취득하는 경우에는 교환으로 이전받는 건축물의 시가표준액과 이전하는 건축물의 시가표준액 중 낮은 가액을 취득당시가액으로 한다.
2. 상속에 따른 건축물 무상취득의 경우에는 「지방세법」제4조에 따른 시가표준액을 취득당시가액으로 한다.
3. 대물변제에 따른 건축물 취득의 경우에는 대물변제액(대물변제액 외에 추가로 지급한 금액이 있는 경우에는 그 금액을 제외한다)을 취득당시가액으로 한다.
4. 법인이 아닌 자가 건축물을 건축하여 취득하는 경우로서 사실상취득가격을 확인할 수 없는 경우에는 시가인정액을 취득당시가액으로 한다.
5. 법인이 아닌 자가 건축물을 매매로 승계취득하는 경우에는 그 건축물을 취득하기 위하여 「공인중개사법」에 따른 공인중개사에게 지급한 중개보수를 취득당시가액에 포함한다.

정답 및 해설

지방세법상 **상속으로 인한 무상취득**의 경우 취득당시가액은 시가인정액이 아니라 **시가표준액**으로 하므로 옳은 설명이다.

- 교환취득 지문: 이전받는 부동산과 이전하는 부동산의 시가인정액 중 **높은 가액**을 취득가액으로 하므로 틀리다.
- 대물변제취득 지문: 대물변제액에 추가 지급액이 있으면 이를 **포함**하므로 틀리다.
- 개인 건축 취득 지문: 원시취득으로 사실상취득가격을 확인할 수 없는 경우에는 시가인정액이 아닌 시가표준액을 취득당시가액으로 하므로 틀리다.
- 중개보수 지문: 개인이 매매로 승계취득하는 경우 중개보수는 취득당시가액에 포함되지 않으므로 틀리다.

문제 110

지방세법령상 취득세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 지방세특례제한법령은 고려하지 않음)

1. 대한민국 정부기관의 취득에 대하여 과세하는 외국정부의 취득에 대해서는 취득세를 부과한다.
2. 토지의 지목을 사실상 변경함으로써 그 가액이 증가한 경우에는 취득으로 본다.
3. 국가에 귀속의 반대급부로 영리법인이 국가 소유의 부동산을 무상으로 양여받는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다.
4. 영리법인이 취득한 임시흥행장의 존속기간이 1년을 초과하는 경우에는 취득세를 부과한다.
5. 신탁(「신탁법」에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득 중 주택조합등과 조합원 간의 부동산 취득에 대해서는 취득세를 부과한다.

정답 및 해설

지방세법상 국가 등에 귀속 또는 기부채납을 조건으로 취득하는 부동산은 취득세가 비과세되지만, 그 **반대급부로 국가 등이 소유한 부동산을 무상으로 양여받는 경우**에는 이 비과세 규정이 적용되지 않아 취득세를 **부과한다**.
따라서 영리법인이 이러한 반대급부로 부동산을 무상양여받아도 취득세가 부과되지 않는다는 지문이 틀린 설명이다.
외국정부 취득에 대한 상호주의 과세, 지목변경에 따른 간주취득 과세, 존속기간 1년 초과 임시흥행장에 대한 과세, 주택조합 등과 조합원 간 신탁재산 취득에 대한 과세는 모두 지방세법상 옳은 설명이다.

문제 111

지방세법령상 부동산 취득에 대한 취득세의 표준세율로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 조례에 의한 세율조정, 지방세관계법령상 특례 및 감면은 고려하지 않음)

ㄱ. 상속으로 인한 농지의 취득: 1천분의 23
ㄴ. 법인의 합병으로 인한 농지 외의 토지 취득: 1천분의 40
ㄷ. 공유물의 분할로 인한 취득: 1천분의 17
ㄹ. 매매로 인한 농지 외의 토지 취득: 1천분의 19

1. ㄱ, ㄴ
2. ㄴ, ㄷ
3. ㄷ, ㄹ
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ
5. ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

「지방세법」 제11조 제1항의 부동산 취득에 대한 취득세 표준세율은 **상속**의 경우 **농지 1천분의 23**·농지 외 1천분의 28이므로 ㄱ은 옳고, **그 밖의 원인으로 인한 취득**(법인의 합병 등)은 농지 1천분의 30·**농지 외 1천분의 40**이므로 ㄴ도 옳다. 반면 **공유물의 분할**은 **1천분의 23**이어서 ㄷ(1천분의 17)은 틀리고, **매매로 인한 농지 외의 토지**도 **1천분의 40**이어서 ㄹ(1천분의 19)은 틀리다. 따라서 ① ㄱ, ㄴ이 옳다.

문제 112

소득세법령상 거주자의 부동산과 관련된 사업소득에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 해당 과세기간의 종합소득금액이 있는 거주자(종합소득과세표준이 없거나 결손금이 있는 거주자를 포함한다)는 그 종합소득과세표준을 그 과세기간의 다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 하며, 해당 과세기간에 분리과세 주택임대소득이 있는 경우에도 이를 적용한다.
2. 공장재단을 대여하는 사업은 부동산임대업에 해당되지 않는다.
3. 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 그 과세기간의 종합소득과세표준을 계산할 때 공제한다.
4. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 따른 공익사업과 관련하여 지역권을 설정함으로써 발생하는 소득은 부동산업에서 발생하는 소득에 해당한다.
5. 사업소득에 부동산임대업에서 발생한 소득이 포함되어 있는 사업자는 그 소득별로 구분하지 않고 회계처리하여야 한다.

정답 및 해설

소득세법상 종합소득금액이 있는 거주자는 종합소득과세표준이 없거나 결손금이 있는 경우를 포함하여 그 과세표준을 **다음 연도 5월 1일부터 5월 31일까지** 신고하여야 하며, 이는 해당 과세기간에 **분리과세 주택임대소득**이 있는 경우에도 그대로 적용된다.

- 공장재단 대여 지문: 공장재단·광업재단을 대여하는 사업은 부동산업(부동산임대업)의 범위에 포함되므로 틀리다.
- 부동산임대업 결손금 공제 지문: 주거용 건물 임대업을 제외한 부동산임대업에서 발생한 결손금은 해당 과세기간에 다른 종합소득금액과 통산되지 않으므로 틀리다.
- 공익사업 지역권 설정 지문: 공익사업을 위한 지역권 설정의 대가는 부동산업소득이 아니라 기타소득으로 과세되므로 틀리다.

문제 113

지방세법령상 재산세 과세기준일 현재 납세의무자로 틀린 것은?

1. 공부상에 개인 등의 명의로 등재되어 있는 사실상의 종중재산으로서 종중소유임을 신고하지 아니하였을 경우: 종중
2. 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 경우: 행정안전부령으로 정하는 주된 상속자
3. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업(재개발사업만 해당한다)의 시행에 따른 환지계획에서 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 체비지로 정한 경우: 사업시행자
4. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산선고 이후 파산종결의 결정까지 파산재단에 속하는 재산의 경우: 공부상 소유자
5. 지방자치단체와 재산세 과세대상 재산을 연부(年賦)로 매매계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 받은 경우: 그 매수계약자

정답 및 해설

재산세는 과세기준일 현재의 사실상 소유자에게 부과함이 원칙이나, 공부상 개인 명의로 등재된 사실상의 종중재산으로서 종중소유임을 신고하지 아니한 경우에는 종중이 아니라 **공부상 소유자**를 납세의무자로 본다.
상속미등기·미신고 재산은 **행정안전부령으로 정하는 주된 상속자**, 재개발사업 환지계획상 체비지는 **사업시행자**, 파산재단에 속한 재산은 **공부상 소유자**, 국가 등과의 연부매매계약에 따라 무상사용권을 받은 경우는 **매수계약자**를 각각 납세의무자로 하는 나머지 지문은 지방세법상 재산세 납세의무자 특례에 부합하는 옳은 내용이다.

문제 114

지방세법령상 재산세의 물납에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 지방자치단체의 장은 재산세의 납부세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 납세의무자의 신청을 받아 해당 지방자치단체의 관할구역에 있는 부동산에 대하여만 대통령령으로 정하는 바에 따라 물납을 허가할 수 있다.
ㄴ. 시장·군수·구청장은 법령에 따라 불허가 통지를 받은 납세의무자가 그 통지를 받은 날부터 10일 이내에 해당 시·군·구의 관할구역에 있는 부동산으로서 관리·처분이 가능한 다른 부동산으로 변경 신청하는 경우에는 변경하여 허가할 수 있다.
ㄷ. 물납을 허가하는 부동산의 가액은 물납 허가일 현재의 시가로 한다.

1. ㄱ
2. ㄷ
3. ㄱ, ㄴ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 해설

「지방세법」 제117조는 재산세 납부세액이 **1천만원을 초과**하는 경우 납세의무자의 신청을 받아 **해당 지방자치단체의 관할구역에 있는 부동산**에 대해서만 물납을 허가할 수 있도록 하므로 ㄱ은 옳다. 물납 불허가 통지를 받은 납세의무자가 **통지를 받은 날부터 10일 이내**에 관리·처분이 가능한 다른 부동산으로 변경 신청하면 변경하여 허가할 수 있으므로 ㄴ도 옳다.
그러나 물납을 허가하는 부동산의 가액은 **과세기준일 현재의 시가**로 하므로, 물납 허가일 현재의 시가라는 ㄷ은 틀리다.

문제 115

지방세법령상 재산세에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 주어진 조건 외에는 고려하지 않음)

1. 특별시 지역에서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 지정된 주거지역의 대통령령으로 정하는 공장용건축물의 표준세율은 초과누진세율이다.
2. 수탁자 명의로 등기 · 등록된 신탁재산의 수탁자는 과세기준일부터 15일 이내에 그 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 그 사실을 알 수 있는 증거자료를 갖추어 신고하여야 한다.
3. 주택의 토지와 건물 소유자가 다를 경우 해당 주택에 대한 세율을 적용할 때 해당 주택의 토지와 건물의 가액을 소유자별로 구분계산한 과세표준에 세율을 적용한다.
4. 주택의 재산세로서 해당 연도에 부과할 세액이 20만원 이하인 경우에는 납기를 9월 16일부터 9월 30일까지로 하여 한꺼번에 부과 · 징수할 수 있다.
5. 지방자치단체의 장은 과세대상의 누락으로 이미 부과한 재산세액을 변경하여야 할 사유가 발생하여도 수시로 부과 · 징수할 수 없다.

정답 및 해설

수탁자 명의로 등기·등록된 신탁재산의 수탁자는 재산세 **과세기준일부터 15일 이내**에 그 신탁재산의 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 그 사실을 증명할 수 있는 자료를 갖추어 신고하여야 한다.

- 주거지역 공장용 건축물 지문: 표준세율은 초과누진세율이 아닌 별도의 특례세율이므로 틀리다.
- 토지·건물 소유자가 다른 주택 지문: 주택 전체의 과세표준액에 세율을 적용한 후 소유자별로 안분하므로 틀리다.
- 세액 20만원 이하 주택 지문: 9월이 아닌 **7월**에 한꺼번에 부과·징수할 수 있으므로 틀리다.
- 수시부과 불가 지문: 과세대상 누락 등의 사유가 있으면 수시부과·징수도 가능하므로 틀리다.

문제 116

다음 자료를 기초로 할 때 소득세법령상 국내 토지A에 대한 양도소득세에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 甲, 乙, 丙은 모두 거주자임)

○ 甲은 2018.6.20. 토지A를 3억원에 취득하였으며, 2020.5.15. 토지A에 대한 자본적 지출로 5천만원을 지출하였다.
○ 乙은 2022.7.1. 직계존속인 甲으로부터 토지A를 증여받아 2022.7.25. 소유권이전등기를 마쳤다(토지A의 증여 당시 시가는 6억원임).
○ 乙은 2024.10.20. 토지A를 甲또는 乙과 특수관계가 없는 丙에게 10억원에 양도하였다.
○ 토지A는 법령상 협의매수 또는 수용된 적이 없으며, 소득세법 제97조의2 양도소득의 필요경비 계산 특례(이월과세)를 적용하여 계산한 양도소득 결정세액이 이를 적용하지 않고 계산한 양도소득 결정세액보다 크다고 가정한다.

1. 양도차익 계산시 양도가액에서 공제할 취득가액은 6억원이다.
2. 양도차익 계산시 甲이 지출한 자본적 지출액 5천만원은 양도가액에서 공제할 수 없다.
3. 양도차익 계산시 乙이 납부하였거나 납부할 증여세 상당액이 있는 경우 양도차익을 한도로 필요경비에 산입한다.
4. 장기보유 특별공제액 계산 및 세율 적용시 보유기간은 乙의 취득일부터 양도일까지의 기간으로 한다.
5. 甲과 乙은 양도소득세에 대하여 연대납세의무를 진다.

정답 및 해설

배우자 등으로부터 증여받은 자산을 일정 기간 내 양도하여 이월과세가 적용되는 경우, 수증자가 납부하였거나 납부할 **증여세 상당액**은 양도차익 계산시 필요경비에 산입하되, 그 산입액은 **양도차익을 한도**로 한다(소득세법상 필요경비 계산 특례). 이에 따라 乙이 부담한 증여세 상당액은 양도차익 범위 내에서만 필요경비로 공제된다.

문제 117

소득세법령상 다음의 국내자산 중 양도소득세 과세대상에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (단, 비과세와 감면은 고려하지 않음)

ㄱ. 토지 및 건물과 함께 양도하는 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 이축권(해당 이축권 가액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 별도로 평가하여 신고하지 않음)
ㄴ. 조합원입주권
ㄷ. 지역권
ㄹ. 부동산매매계약을 체결한 자가 계약금만 지급한 상태에서 양도하는 권리

1. ㄱ, ㄷ
2. ㄴ, ㄹ
3. ㄱ, ㄴ, ㄹ
4. ㄴ, ㄷ, ㄹ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 및 해설

「소득세법」 제94조 제1항은 양도소득세 과세대상을 열거하고 있다. **토지·건물과 함께 양도하는 이축권**은 그 가액을 별도로 평가하여 신고하지 않는 한 **기타자산**으로 과세되고(ㄱ), **조합원입주권**(ㄴ)과 **계약금만 지급한 상태에서 양도하는 부동산을 취득할 수 있는 권리**(ㄹ)도 부동산에 관한 권리로서 과세대상이다. 반면 부동산에 관한 권리는 **지상권·전세권·등기된 부동산임차권**만 열거되어 있어 **지역권**(ㄷ)은 과세대상이 아니므로 ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ이 옳다.

문제 118

소득세법령상 거주자의 국내자산 양도에 대한 양도소득세에 관한 설명으로 옳은 것은?

1. 부담부증여의 채무액에 해당하는 부분으로서 양도로 보는 경우에는 그 양도일이 속하는 달의 말일부터 2개월이내에 양도소득세를 신고하여야 한다.
2. 토지를 매매하는 거래당사자가 매매계약서의 거래가액을 실지거래가액과 다르게 적은 경우에는 해당 자산에 대하여 「소득세법」에 따른 양도소득세의 비과세에 관한 규정을 적용할 때, 비과세 받을 세액에서 '비과세에 관한 규정을 적용하지 아니하였을 경우의 양도소득 산출세액'과 '매매계약서의 거래가액과 실지거래가액과의 차액' 중 큰 금액을 뺀다.
3. 사업상의 형편으로 인하여 세대전원이 다른 시 · 군으로 주거를 이전하게 되어 6개월 거주한 주택을 양도하는 경우 보유기간 및 거주기간의 제한을 받지 아니하고 양도소득세가 비과세된다.
4. 토지의 양도로 발생한 양도차손은 동일한 과세기간에 전세권의 양도로 발생한 양도소득금액에서 공제할 수 있다.
5. 상속받은 주택과 상속개시 당시 보유한 일반주택을 국내에 각각 1개씩 소유한 1세대가 상속받은 주택을 양도하는 경우에는 국내에 1개의 주택을 소유하고 있는 것으로 보아 1세대 1주택 비과세 규정을 적용한다.

정답 및 해설

양도소득금액은 자산 종류별로 구분하지 않고 **토지·건물 및 부동산에 관한 권리 등**을 하나의 소득군으로 묶어 계산하므로, 같은 과세기간 중 토지의 양도로 발생한 양도차손은 전세권(부동산에 관한 권리)의 양도로 발생한 양도소득금액에서 공제할 수 있다.

- 세대전원 주거 이전 지문: 부득이한 사유로 다른 시·군으로 주거를 이전하는 경우의 보유·거주기간 제한 없는 비과세 특례는 해당 주택에서 **1년 이상 거주**한 경우에 적용되므로 틀리다.
- 거래가액을 다르게 적은 경우의 지문: 다운계약서 비과세 배제 규정의 요건과 어긋나므로 틀리다.
- 상속주택 양도 지문: 상속주택 특례(비과세를 받는 대상은 상속주택이 아니라 일반주택 양도)의 요건과 어긋나므로 틀리다.

문제 119

소득세법령상 거주자가 2024년에 양도한 국외자산의 양도소득세에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 거주자는 해당 국외자산 양도일까지 계속 5년 이상 국내에 주소를 두고 있으며, 국외 외화차입에 의한 취득은 없음)

1. 국외자산의 양도에 대한 양도소득이 있는 거주자는 양도소득 기본공제는 적용받을 수 있으나 장기보유 특별공제는 적용받을 수 없다.
2. 국외 부동산을 양도하여 발생한 양도차손은 동일한 과세기간에 국내 부동산을 양도하여 발생한 양도소득금액에서 통산할 수 있다.
3. 국외 양도자산이 부동산임차권인 경우 등기여부와 관계없이 양도소득세가 과세된다.
4. 국외자산의 양도가액은 그 자산의 양도 당시의 실지거래가액으로 한다. 다만, 양도 당시의 실지거래가액을 확인할 수 없는 경우에는 양도자산이 소재하는 국가의 양도 당시 현황을 반영한 시가에 따르되, 시가를 산정하기 어려울 때에는 그 자산의 종류, 규모, 거래상황 등을고려하여 대통령령으로 정하는 방법에 따른다.
5. 국외 양도자산이 양도 당시 거주자가 소유한 유일한 주택으로서 보유기간이 2년 이상인 경우에도 1세대 1주택비과세 규정을 적용받을 수 없다.

정답 및 해설

국외자산의 양도로 발생한 양도차손은 **국외자산 양도소득금액끼리만** 통산되고 국내자산의 양도소득금액과는 통산되지 않으므로(국내·국외 자산의 양도소득금액을 구분하여 계산), 국외 부동산 양도차손을 국내 부동산 양도소득금액에서 공제할 수 있다는 서술은 **틀리다**.
국외자산 양도소득에는 양도소득기본공제만 적용되고 장기보유특별공제는 적용되지 않으며, 국외 부동산임차권은 등기 여부와 무관하게 과세대상이 된다. 실지거래가액을 확인할 수 없을 때는 현지 시가에 따르되 시가 산정이 어려우면 대통령령으로 정하는 방법에 따르며, 국내 5년 이상 거주자라도 국외 1주택에는 1세대1주택 비과세 규정이 적용되지 않는다는 나머지 지문은 모두 옳다.

문제 120

다음 자료를 기초로 할 때 소득세법령상 거주자 甲이 확정신고시 신고할 건물과 토지B의 양도소득과세표준을 각각 계산하면? (단, 아래 자산 외의 양도자산은 없고, 양도소득과세표준 예정신고는 모두 하지 않았으며, 감면소득금액은 없다고 가정함)

구분	건물(주택아님)	토지A	토지B
양도차익(차손)	15,000,000원	(20,000,000원)	25,000,000원
양도일자	2024.3.10.	2024.5.20.	2024.6.25.
보유기간	1년 8개월	4년 3개월	3년 5개월

* 위 자산은 모두 국내에 있으며 등기됨
* 토지A, 토지B는 비사업용 토지 아님
* 장기보유 특별공제율은 6%로 가정함

	건물	토지B
①	0 원	16,000,000 원
②	0 원	18,500,000 원
③	11,600,000 원	5,000,000 원
④	12,500,000 원	3,500,000 원
⑤	12,500,000 원	1,000,000 원

1 ①
2 ②
3 ③
4 ④
5 ⑤

정답 및 해설

양도소득과세표준은 자산별로 **양도차익 → 장기보유특별공제 → 양도차손 통산 → 양도소득 기본공제** 순으로 계산한다. 건물은 보유기간이 **1년 8개월**로 3년 미만이어서 장기보유특별공제가 없으므로 양도소득금액이 $15{,}000{,}000$원이고, 토지B는
$25{,}000{,}000 - 25{,}000{,}000 \times 6\% = 23{,}500{,}000$원이다.
토지A의 양도차손 $20{,}000{,}000$원은 **같은 세율(기본세율)을 적용받는 자산**인 토지B의 양도소득금액에서 먼저 공제하므로 토지B는

$23{,}500{,}000 - 20{,}000{,}000 = 3{,}500{,}000$원이 된다.
기본공제 **250만원**은 **먼저 양도한 자산부터** 공제하므로 **2024.3.10.**에 양도한 건물에서 전액 차감되어 건물은 $15{,}000{,}000 - 2{,}500{,}000 = 12{,}500{,}000$원,
토지B는 $3{,}500{,}000$원이다.